

Decreto – Lei n.º 12/76
Publicado no DR, suplemento n.º 18 de 19 de Abril de 1976

As disposições do Regulamento e da Tabela do Imposto do Selo em vigor no território não se adaptam já às actuais exigências de interesse público e carecem, por isso, de urgente e adequada actualização de acordo com os preceitos aconselhados pela prática.

Sendo de toda a conveniência reunir num só diploma toda a legislação sobre o imposto do selo, por forma a facilitar a consulta e, ao mesmo tempo, mais eficiente a sua interpretação e execução.

Tendo em vista o disposto no artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei número 36/75, de 30 de Dezembro;

Usando da faculdade conferida pela Assembleia Popular, ao abrigo do n.º 1 do artigo 26.º da Constituição, o Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe determina e eu promulgo, para valer com a lei, o seguinte:

Artigo 1.º- São aprovados, para vigorarem a partir de 1 de Junho de 1976, o Regulamento e a Tabela Geral do Imposto do Selo, que fazem parte integrante do presente diploma e baixam assinados pelo Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo.

Art. 2.º- Ficam revogados, a partir de 31 de Março de 1976, o Diploma Legislativo n.º 466, de 26 de Dezembro de 1955, e toda a legislação que o tenha modificado ou alterado.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros em 5 de Abril de 1976.

O Ministro da Agricultura e da Reforma Agrária e da Defesa Nacional, Manuel Pinto da Costa. - O Primeiro - Ministro e Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Miguel Trovoada.- O Ministro da Educação e Cultura Popular, Alda do Espírito Santo. - O Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais e pelo Ministro da Justiça e do Trabalho e pelo Ministro da Administração Interna, Manuel Quaresma dos Santos Costa.- O Ministro da Informação, Daniel Lima dos Santos Daio

Promulgado em 5 de Abril de 1976

Publique-se

O presidente da República, MANUEL PINTO DA COSTA

REGULAMENTO DO IMPOSTO DO SELO

CAPÍTULO I

Disposições preliminares

Artigo 1.º-O imposto de selo recai sobre todos os documentos, livros, papeis, actos e produtos designados na tabela anexa a este Regulamento, ou em leis especiais, salvas as isenções aí declaradas.

Art.2.º-1. O imposto do selo é arrecadado por meio de:

- a) Papel selado;
- b) Estampilhas;
- c) Selo de verba;
- d) Selo a tinta de óleo;
- e) Selo especial.

2. A substituição de uma por outra das formas de arrecadação só é permitida nos casos expressamente autorizados.

Art.3.º-Diz-se papel selado o que for estampado com o Escudo da República e vendido por conta do Estado na conformidade deste Regulamento.

O selo de estampilha é representado pela fórmula do tipo em vigor e distingue-se pela legenda "Estampilha Fiscal".

Por selo de verba entende-se a nota ou declaração do seu pagamento lançada pela repartição competente em livros, documentos e papéis.

Selo a tinta de óleo é o aposto pela Imprensa Nacional ou outros estabelecimentos estrangeiros da especialidade, com cunhos especiais, nos documentos ou papéis em que é permitido o seu emprego.

Selo especial é o que se arrecada por lançamento, avença, adicionamento ou qualquer outro meio mas sob certas condições e formalidades previstas neste Regulamento.

Art.4.º- O Estado adquire o direito ao imposto do selo quer pelo facto da sua liquidação e pagamento, quer pela prática do acto sobre o que o mesmo imposto recair, quer ainda pela exposição em venda dos produtos a ele sujeitos.

CAPÍTULO II

PAPEL SELADO

Art.5.º- O papel selado, que será adquirido pelo Governo em estabelecimentos estrangeiros da especialidade ou mandado imprimir na Imprensa Nacional logo que esta disponha de material adequado para o efeito, é de duas espécies: papel selado propriamente dito e papel para letras.

Art.6.º-1. O papel selado propriamente dito terá vinte e cinco linhas em cada lauda e as dimensões de 297mm de altura por 210mm de largura. O selo será estampado na parte superior em relevo branco, cercado pela inscrição "Imposto do Selo" a tinta de óleo, seguida da importância da respectiva taxa e a indicação "Estado de S.Tomé e Príncipe".

2. O papel será marginado por perpendiculares às linhas de escrita, impressas com a mesma tinta que for usada na estampagem da inscrição a que se refere o número anterior, ficando na frente de cada lauda a margem esquerda com 30,6mm de largura e a direita com 8mm. Com as mesmas dimensões serão margina o verso, mas invertendo a respectiva posição.

3. Não é permitido aumentar o número de linhas em cada lauda, nem escrever fora do espaço entre linhas marginais, salvo o disposto nos artigos 10.º e as notas de distribuição, os despachos, as contas dos papéis avulsos e os reconhecimentos de assinaturas.

4.O disposto no número anterior é igualmente aplicável ao papel comum de formato legal quando, sendo expressamente autorizado, substitua o papel selado.

5. Poderem ter mais de 25 linhas em cada lauda, mas não exceder as dimensões marcadas no n.º1 deste artigo, os papéis apresentados para selar a tinta de óleo, e a que corresponda a taxa do papel selado propriamente dito; em tal caso pagarão, por cada 50 linhas ou fracção, a taxa estabelecida para cada meia folha de papel selado.

Art.7.º-1. O papel para letras terá estampado o escudo da República em relevo branco cercado pela inscrição "Imposto do Selo", "Letras", a tinta de óleo, tendo na parte superior a designação "Estado de S.Tomé e Príncipe" e na inferior a taxa por algarismos, também a tinta de óleo.

2. As taxas do papel de que trata o número anterior serão de 1\$00 a 500\$00, distribuídas da seguinte forma: 1\$00, 2\$00, 4\$00, 6\$00, 8\$00, 10\$00, 20\$00, 30\$00, 40\$00, 50\$00, 60\$00, 70\$00, 80\$00, 90\$00, 100\$00, 200\$00, 300\$00, 400\$00 e 500\$00.

3. Como reembolso do preço do papel e impressão será cobrada por cada letra, independentemente da respectiva taxa, a importância de \$50. Nas letras será impresso a tinta de óleo, na parte inferior da letra e a seguir à taxa o custo referido.

Art.8.º- O Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo poderá autorizar a impressão ou mandar imprimir no papel selado dizeres gerais de documentos sujeitos a essa forma de arrecadação do Imposto.

Art.9.º- O Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo pode alterar, em qualquer época, o tipo e o formato do papel selado, e bem assim numerá-lo a tinta de óleo, dispensar ou substituir essa numeração pelo modo que mais conveniente lhe pareça aos interesses da Fazenda Nacional.

Art.10.º-1. É lícito usar, em vez de papel comum com o mesmo formato e número de linhas, colando e inutilizando devidamente no cimo de cada meia folha estampilhas de valor igual ao da taxa do papel selado. Se o papel comum tiver mais de vinte e cinco linhas, não se podem utilizar mais de vinte e cinco em cada lauda, salvo colando e inutilizando estampilhas correspondentes ao dobro da respectiva taxa, caso em que se poderá escrever em qualquer número de linhas não excedente a cinquenta.

2. É permitido também o uso do papel denominado " pacote" em procurações e outros documentos, destinados a servirem em países estrangeiros, desde que o imposto competente seja pago por meio de verba ou de estampilha à razão do dobro da taxa do papel selado.

Art.11.º- É permitido o emprego de papel selado de taxa inferior à legal desde que esta seja completa por meio de estampilha fiscal nos termos do n.º 1 do artigo anterior.

Art.12.º- O rendimento do imposto do selo arrecadado por meio de papel selado será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica " Imposto do selo" e as sub- rubricas " Papel selado" e " Letras seladas".

CAPÍTULO III

Estampilha fiscais

Art. 13.º - 1. As estampilhas terão as dimensões de 16, 5mm x 26mm, tendo impressas na parte superior a indicação do valor em algarismos, na parte inferior a do valor por extenso e na parte central a designação " Estado de S.Tomé e Príncipe" e o escudo da República.

2. As estampilhas serão adquiridas em estabelecimentos especializados do estrangeiro ou mandadas emitir na Imprensa Nacional logo que esta disponha de material adequado para o efeito.

3. As estampilhas a que se refere este artigo serão das taxas de: castanho- vinoso:\$10, \$20, \$30, \$40, \$50, \$60, \$70, \$80, e \$90; preto: 1\$00, 2\$00, 2\$50, 3\$00, 4\$00 e 5\$00; violeta- avermelhado:6\$00, 7\$00, 8\$00 e 9\$00; castanho-claro: 10\$00, 15\$00 e 20\$00; castanho-esverdeado: 30\$00 e 40\$00; verde- claro:50\$00 e 60\$00; sépia: 70\$00 e 80\$00; e preto- esverdeado: 90\$00, 100\$00, 200\$00, 300\$00, 400\$00, 500\$00 e 1000\$00.

4. O tipo, a cor e o formato das estampilhas, as suas taxas e o período de validade poderão ser alterados por despacho do Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo, em qualquer época, se assim for conveniente aos interesses da Fazenda Nacional.

5. As estampilhas cuja validade for mandada cessar serão recolhidas, depois de substituídas por outras, e terão o destino que o Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo determinar, por despacho, podendo ser inutilizadas, por meio de queima, quando não possam ou não devam ser postas novamente em circulação; em caso de queima esta terá lugar perante uma comissão nomeada para tal fim e dela será lavrado auto que servirá de documento de crédito do respectivo exactor.

6. Havendo falta de determinadas taxas, poderá o Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo mandar sobre taxa qualquer quantidade de estampilhas, incluindo retiradas da circulação se houver conveniência em que voltem a circular.

Art.14.º-Haverá na Direcção dos Serviços e Finanças, um registo donde conste a data em que começou a distribuição para venda pública dos diferentes tipos de estampilhas, bem como quaisquer sinais característicos porque se distingam.

Art.15.º- 1. As estampilhas, quando por meio delas tenha de ser pago o imposto do selo, serão coladas nos documentos, livros e papeis ou produtos e inutilizadas nos termos deste regulamento, na ocasião de praticar ou assinar o acto sujeito ao imposto, observando-se, quanto a cheques e ordens de pagamento telegráficas bancarias, o disposto no artigo 101.º, a 103.º, quanto a bilhetes de espectáculos públicos, o disposto no artigo 112.º, e quanto a letras, o disposto nos artigos 127.º a 133.º deste regulamento.

2. Nos casos dos artigos 76 e 77, da tabela as estampilhas serão coladas em cada uma das meias folhas dos documentos, livros ou papeis.

3. Nos vales do correio as estampilhas serão coladas junto do lugar destinado à assinatura do encarregado da emissão e nos vales telegráficos no verso dos respectivos avisos de emissão.

Art.16.º- Sempre que tiver de ser assinado o acto por que for devido selo por meio de estampilhas, esta será colada logo em seguida ao contexto, salve se se tratar de actos ou documentos abrigados pela alínea h) do artigo 20.º deste Regulamento, porque em tal caso a estampilha será colada no lugar em que os mesmos actos ou documentos devam ser assinados ou subscritos pelos funcionários a que aquela disposição se refere.

Art.17.º- A aposição de estampilhas cuja validade tenha cessado equivali à falta de pagamento do imposto e não relevam, portanto da multa devida, considerando-se o respectivo documento ou produto como não selado. A aposição de estampilhas já usadas ou falsificadas, além da multa correspondente, será punida com a pena de prisão de um a dois anos quando outra mais grave não for aplicável.

Art.18.º- Sempre que se verifique falta de estampilhas fiscais à venda ou as não haja das taxas competentes, ou ainda quando pela elevada importância do imposto a cobrar se tenham de inutilizar mais de seis estampilhas num só documento, poderá o selo por estampilhas ser substituído pelo de verba, mas em tal caso deverá o pagamento ser efectuado antes de o documento conter qualquer assinatura que respeite ao actor por que o imposto é devido.

Art.19.º-1. A inutilização das estampilhas será feita pondo-se sobre elas e em cada uma de per si a indicação do dia, mês e ano, e a assinatura ou rubrica de quem competir, podendo uma só assinatura ou rubrica abranger todas as estampilhas.

2. A assinatura ou rubrica deverá recair sempre parte em cima da estampilha ou estampilhas e parte em cima do documento respectivo.

3. A indicação do dia, mês e ano pode ser por algarismo e para ela se poderá usar de carimbo ou de qualquer outro sistema mecânico, mas por forma que a impressão recaia, também, parcialmente, sobre o documento a que respeitar.

4. A rubrica só é permitida aos magistrados e funcionários, e ainda assim apenas quando as estampilhas devam ser colocadas depois de assinados os actos, ou quando para estes a lei não exija mais que a rubrica, ou ainda quando as estampilhas disserem respeito ao imposto do selo de recibos, processos e documentos avulsos.

5. Quando a inutilização competir a magistrado, funcionário público ou municipal, a assinatura ou rubrica manuscrita pode ser substituída por

assinatura de chancela e ainda por emprego de carimbo que indique, pelo menos, a função ou o cargo.

6. Nos casos em que, para pagamento da taxa devida, houver necessidade de se colar mais de uma estampilha e a assinatura do contribuinte, magistrado ou funcionário não abranger todas, é a suficiente a rubrica para inutilização das demais.
7. Nos vales postais e telegráficos, a inutilização basta que seja feita com a marca do dia.
8. Nos bilhetes de entrada ou de assistência pessoal, de que trata o artigo 27.º da tabela, a inutilização também poderá ser feita por meio de um carimbo que contenha a denominação da empresa e a indicação do dia, mês e ano.
9. Na inutilização deve escrever-se sempre por forma a deixar visíveis os algarismos indicativos das taxas, não constituindo, todavia, transgressão o facto de, quando atingidos, não haver qualquer dúvida sobre os seus valores.

Art.20.º- A inutilização das estampilhas será feita:

- a) Nos documentos juntos a processos forenses, pela pessoa que os apresentar ou pelo escrivão do respectivo processo;
- b) Nos documentos juntos a quaisquer requerimentos que não sejam apresentados em processo forense, pelos signatários desses requerimentos, pelo funcionário que os receber ou a quem forem apresentados ou pelo funcionário que os registar no livro de entrada das respectivas repartições;
- c) Nos documentos apresentados para legalização, ou para quaisquer outros efeitos quando se trate de documentos expendidos ou passados em país estrangeiro, ou para ficarem arquivados em cartórios ou repartições públicas ou ainda para deles serem extraídas traduções, certidões ou públicas-formas, pelo funcionário competente para o acto que lhe é solicitado;
- d) Nas letras sacadas em qualquer parte do território, nos casos em que haja lugar ao emprego de estampilhas, pelo respectivo sacador;
- e) Nas letras sacadas em praças estrangeiras e aceitas, endossadas ou pagas em S.Tomé e Príncipe, pela pessoa que respectivamente as aceitar, endossar ou receber;

f) Nas letras a que se refere a alínea d) deste artigo que tenham de ser protestadas por falta de aceite, e quando haja estampilhas a inutilizar, a inutilização será feita pelo notário a quem forem apresentadas.

g) Nos bilhetes de entrada ou assistência pessoal a exposições, espectáculos ou divertimentos públicos, na hipótese do n.º 2 do artigo 109.º, pelos respectivos directores promotores ou empresários;

h) Em quaisquer actos, documentos oficiais, extra-oficiais ou em termos judiciais lavrados por notários ou escrivães, por estes funcionários;

i) Em todos os casos não mencionados nas alíneas anteriores, pelo signatário respectivo, e havendo mais que um, pelo primeiro, salva sempre qualquer disposição especial.

J) Ao funcionário competente para a sua autenticação nos livros sujeitos a esta forma de imposto de selo, segundo a Tabela Geral do Imposto do Selo, ou ao funcionário que deles se utilizar, nos livros que podem ser selados antecipada e gradualmente conforme as necessidades do serviço.

Art.21.º- A inutilização das estampilhas feita por forma diversa da prescrita no artigo 19.º ou por pessoa incompetente segundo o artigo 20.º deste Regulamento cria, contra quem der origem à falta, e bem assim contra os que com ele se devam reputar solidariamente responsáveis, a presunção de fraude e importa, por isso, a obrigação de novo pagamento do imposto acrescido da respectiva multa, salvo se o suposto transgressor destruir aquela presunção, demonstrando que da deficiência ou indevida inutilização nenhum prejuízo resultou para o Tesouro Público.

Art.22.º - 1. O rendimento do Imposto do selo arrecadado por meio de estampilhas será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica "Imposto do Selo" e a sub- rubrica "Estampilha Fiscal".

2. Exceptua-se o rendimento proveniente da selagem de especialidades farmacêuticas, conforme o disposto no artigo 123.º

CAPÍTULO IV

Selo de Verba

Art.23.º- O selo de verba é devido segundo as taxas vigentes à data dos actos, documentos e papéis a ele sujeitos e será pago e arrecadado nas recebedorias de finanças quando estes forem selados, ou directamente ou por meio de guias, conforme neste Regulamento se determinar.

Art. 24.º- 1. A liquidação do selo de verba compete aos tribunais, repartições, funcionários e particulares que expedirem as guias, sempre que a estas haja lugar, e aos secretários de finanças quando não haja lugar a guias.

2. Quando, nos casos dos artigos 76.º e 77.º da tabela, se prefira pagar o selo por meio de verba, a liquidação far-se-á pelas taxas ali fixadas.

Art. 25.º-1. As notas de pagamento ou arrecadação serão lançadas nos livros, nos documentos ou nas guias e assinadas secretários e recebedores de finanças respectivos; serão devidamente autenticadas, registadas no livro competente da repartição de finanças e designarão a importância do selo por extenso, o número do registo e a data em que foram exaradas.

2. Nos livros e protocolos de que tratam os artigos 102.º a 104.º, 106.º a 109.º e 126.º da tabela, estas notas serão lançadas na última página e mencionarão mais a quantidade de folhas e o fim a que se destinam os livros.

3. Nos livros de que trata o artigo 101.º da tabela proceder-se-á de harmonia com os artigos 148.º e 149.º deste Regulamento.

4. É permitido o uso de carimbo para lançamento das notas de pagamento ou arrecadação de que trata o n.º 1 deste artigo, devendo as assinaturas ou rubricas dos funcionários respectivos ser sempre manuscritas.

Art. 26.º-1. As guias serão apresentadas em triplicado, devendo um dos exemplares ser devolvido ao apresentante com a nota de pagamento, outro ser enviado, com a contabilidade mensal, à Direcção dos Serviços de Finanças, ficando o terceiro arquivo na repartição de finanças competente.

2. Não carecem de triplicado, mas neste caso, nenhum exemplar se devolverá ao apresentante, as guias que acompanharem livros, diplomas ou quaisquer outros documentos ou papeis.

3. Ficam salvos os casos em que por este Regulamento ou tabela anexa sejam exigidos mais de três exemplares das guias.

CAPÍTULO V

Selo a tinta de óleo

Art.º 28.º- Os documentos e papéis cujo imposto deva ou possa arrecadar-se por meio de selo a tinta de óleo serão por esta forma selados, depois de paga a respectiva importância.

Art.º 29º- O selo a tinta de óleo só pode ser apostado quando os papéis contenham apenas indicações ou dizeres gerais, impressos ou litografados, que por si só não constituam documento, nem produzam efeito algum, excepto nos casos expressos na tabela e nos demais autorizados por lei ou regulamento ou pelo Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo.

Art. 30.º- Poderão ter mais de vinte e cinco linhas em cada lauda, mas não exceder as dimensões marcadas no artigo 6.º, os papéis apresentados para selar a tinta de óleo, e a que corresponda a taxa do papel selado propriamente dito; em tal caso pagarão, por cada cinquenta linhas ou fracção, a taxa estabelecida para cada meia folha de papel selado, conforme estabelece o n.º5 do artigo 6.º deste Regulamento.

Art. 31.º- Os cunhos destinados ao selo a tinta de óleo terão forma diferente dos de papel selado, imprimirão as inscrições " Imposto do Selo" e "Estado de S.Tomé e Príncipe", a designação da taxa e o Escudo da República, este em relevo.

Art. 32.º- 1. Os documentos, papéis e impressos a selar nos termos dos artigos anteriores serão apresentados nas repartições de finanças, as quais, depois de pago o selo devido, os remeterão, por meio de guia, em duplicado, ao Administrador da Imprensa Nacional ou qualquer outro estabelecimento especializado do estrangeiro, por intermédio da Direcção dos Serviços de Finanças, a fim de lhes ser aposto o selo a tinta de óleo.

2. Feita a estampagem do selo, serão os documentos devolvidos, por meio de guia em duplicado, à Direcção dos Serviços de Finanças, que os remeterá à respectiva repartição concelhia a fim de os entregar aos interessados mediante recibo exarado no duplicado da guia passada pela entidade opositora do selo.

3. A arrecadação do selo de que trata este artigo será feita nos termos estabelecidos neste Regulamento para a arrecadação do selo de verba que forem aplicáveis.

Art. 33.º-1. Na Imprensa Nacional haverá um livro para registo de todos os documentos que forem apresentados para selar, com as indicações seguintes:

- a) Número e qualidade dos documentos selados;
- b) A que pessoa ou estabelecimento pertencem;
- c) Qual a taxa do selo que neles recaiu;
- d) Importância do imposto;
- e) Data e recebedoria onde foi pago o imposto.

2. No fim de cada trimestre será enviada pela Imprensa Nacional à Direcção dos Serviços de Finanças uma nota com as indicações prescritas neste artigo, relativa aos documentos que, em cada trimestre, tenham sido selados com a sua intervenção.

Art.34.º- Quando o selo a tinta de óleo, por falta de cunhos especiais ou outro motivo, não possa ser oposto nos documentos ou papéis em que é permitido o seu emprego, será substituído por selo de verba.

Art.35.º-1. O rendimento do Imposto do selo arrecadado por meio de selo a tinta de óleo e do selo especial será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica "Imposto do Selo" e a sub- rubrica "Selo de verba".

2. Exceptua-se o rendimento proveniente do selo de cheques, selo de conhecimentos de cobrança e selo especial de licenças, conforme o disposto nos artigos 10.º, 108.º e 135.º,n.º2, respectivamente.

CAPÍTULO VI

Avenças

Art.36.º- Pode ser pago por meio de avença o selo devido por anúncios, bilhetes de trânsito em viação regular, lotarias e rifas, bem como o selo dos bilhetes de entrada ou assistência pessoal a diversões, divertimentos, exposições ou espectáculos ou teatros, cinematógrafos, circos, praças, jardins, salões e outros recintos ou locais. Nenhum contrato, porém, será feito por tempo superior a um ano, nem quando os actos não sejam praticados com regularidade.

Art.37.º-1. Os que pretendam avençar-se pelo imposto do selo, nos termos do artigo anterior, apresentarão as suas propostas aos secretários de finanças respectivos, que as remeterão, informadas, à Direcção dos Serviços de Finanças, dentro do prazo de quarenta e oito horas não competir aprová-las.

2. As propostas, quando aceitáveis, serão aprovadas:

- a) Pelo secretário de finanças do respectivo concelho ou área fiscal, quando a avença não exceda a 500\$00, dando-se logo conhecimento do termo lavrado, se a este tiver havido lugar, ao Director dos Serviço de Finanças;
- b) Pelo Director dos Serviços de Finanças, quando a avença exceda 500\$00.

3. Aprovada as propostas, serão passadas as guias de pagamento se a avença não exceder 500\$00, ou excedendo, os interessados pretendam satisfazer imediatamente a importância total da avença; mas se o pagamento tiver de efectuar-se em prestações lavrar-se-á o respectivo contrato, que ficará arquivado na Direcção dos Serviços de Finanças em que for celebrado, depois de assinado pelo competente funcionário, pelo avençado, por fiador idóneo e por duas testemunhas.

4. Nas propostas e contratos de avença para espectáculos, exposições e diversões, fixar-se-á sempre o número de espectáculos ou diversões a realizar, bem como o custo dos bilhetes de entrada ou assistência. Quando o preço dos bilhetes for, eventualmente, aumentando por motivo de exibição de espectáculo de natureza diversa daquela para que foi concedida a avença, há que pagar, somente, a diferença entre o selo

já pago por avença e o correspondente ao aumento de preço. Para qualquer espectáculo excedente ao número prefixado, terão os interessados de usar de bilhetes selados por meio de estampilha ou verba, nos termos prescritos no artigo 109.º

5. Os avençados poderão efectuar o pagamento do imposto por uma só vez ou em quatro prestações, quando aquele seja superior a 1000\$00, mas sempre antes de realizados os actos a que o selo respeitar, para o que solicitarão as correspondentes guias, em devido tempo, na respectiva repartição de finanças.

6. As guias serão passadas em triplicado com expressa referência ao contrato a que respeitarem. A nota do pagamento será exarada nos três exemplares, dos quais um ficará na repartição de finanças que arrecadar a contabilidade mensal a enviar à Direcção dos Serviços de Finanças.

7. Se tiver de realizar - se num conselho, que não seja o de S.Tomé, algum espectáculo tão imprevistamente que não haja tempo para ser submetida à competente aprovação a respectiva proposta, quando superior a 500\$00, e se não prefira pagar o selo por meio de estampilha ou de verba, nos termos prescritos neste Regulamento, poderá tal proposta ser aprovada, sendo aceitável, pelo respectivo secretário de finanças, que do facto dará imediato conhecimento à Direcção dos Serviços de Finanças.

Art.38.º- O cálculo para aprovação das propostas apresentadas nos termos do artigo anterior deverá ser feito tendo-se especialmente em atenção o rendimento provável do imposto que pelo respectivo acto seria cobrado se não existisse avença.

Art.39.º-1. Vencida não paga qualquer das prestações da importância da avença, considerar-se-á rescindido o contrato, extraíndo o funcionário competente, dentro do prazo de oito dias, certidão do termo do contrato, indicando o quantitativo em dívida, e remetê-lo-á logo ao respectivo juiz das execuções fiscais, para se efectuar a cobrança coerciva.

2.º Estas certidões terão força executiva, como as de relaxe dos conhecimentos das contribuições e outros impostos do Estado.

CAPÍTULO VII

Fornecimento e venda de valores selados

Art.40.º-1. As requisições para o fornecimento de valores selados serão feitas pela Direcção dos Serviços de Finanças a estabelecimentos estrangeiros da especialidade enquanto a Imprensa Nacional não dispuser de material adequado ao seu fabrico.

2. Logo que os valores selados sejam recebidos serão conferidos e darão entrada, por meio de guia, no Banco Nacional de S.Tomé e Príncipe, em S.Tomé, como Tesoureiro do Estado, sendo imediatamente debitados ao tesoureiro por meio de recibo modelo 11 sob a rubrica "Valores selados e outros", passado o Director dos Serviços de Finanças o competente recibo no original e duplicado das guias que os acompanharem.
3. O original das guias a que se refere o número anterior ficará arquivado na Direcção dos Serviços de Finanças como justificativo do débito feito ao tesoureiro pelos valores recebidos, sendo o duplicado devolvido ao estabelecimento fornecedor, por intermédio da entidade competente.

Art.41.º- Quando os valores selados forem fornecidos pela imprensa Nacional, proceder-se-á de forma idêntica à prescrita no artigo anterior, devendo, porém, as requisições ser feitas àquele estabelecimento, pela Direcção dos Serviços de Finanças; após a recepção dos valores requisitados, devolver-se-á o duplicado da guia de remessa com o competente recibo passado pelo Director dos Serviços de Finanças e Tesoureiro do Estado.

Art.42.º-1. O Banco Nacional de S.Tomé e Príncipe, como Tesouro do Estado, satisfará, mediante despacho do director dos Serviços de Finanças, as requisições de valores selados das repartições de finanças conhecidas ou de área fiscal, formuladas conforme modelo e preceitos estabelecidos na legislação em vigor.

2. Os valores selados fornecidos, nos termos deste artigo, serão imediatamente creditados ao Banco Nacional de S.Tomé e Príncipe, como Tesoureiro do Estado, por título modelo 3 vermelhos sob a rubrica "Valores selados e outros".

Art.43.º- O fornecimento de valores selados às recebedorias de finanças concelhias ou de área fiscal será feito pela Tesouraria do Estado, em face das requisições regulamentares, visadas pelos valores efectivamente recebidos que, em seguida, serão debitados ao respectivo exactor.

Art.44.º-1. Verificando-se que os valores selados de qualquer fornecimento não conferem com os indicados nas respectivas guias de remessa, levantar-se-á, na presença de duas testemunhas, o competente auto, em duplicado, devendo o recibo ser passado pelos valores efectivamente recebidos que, em seguida, serão debitados ao respectivo exactor.

2. Um exemplar do auto referido neste artigo será enviado, para os devidos efeitos, à entidade fornecedora juntamente com o original da guia de remessa.

Art.45.º - A Tesouraria do Estado será debitada pelos valores selados que receber a creditada por aqueles que fornecer, respectivamente por recibo modelo 11 e título modelo 3 vermelho, um e outro sob a rubrica "Valores selados e outros."

Art.46.º-1. As guias de remessa de valores selados serão passadas em quadruplicado, uma das quais ficará na estação fornecedora, e as restantes serão enviadas, com o fornecimento, à estação requisitante, que, passado o competente recibo, devolverá uma delas que servirá para documentar o crédito do exactor nos livros respectivos. As duas restantes destinam-se a documentar o débito do exactor pelos valores recebidos, uma na conta de responsabilidade, à qual será junta, e a outra nos livros competentes.

2. As requisições de valores selados serão também, como as guias, passadas em quadruplicado e terão, igualmente, o destino referido neste artigo.

Art.47.º-1. As entregas de valores selados, quer na Tesouraria do Estado, quer nas recebedorias de finanças, serão sempre documentadas com as guias que as estações fornecedoras deverão preencher, segundo o modelo regulamentar nas quais os funcionários requisitantes passarão recibo, devolvendo o original com um exemplar da requisição, esta também com recibo, à entidade que houver feito o fornecimento.

2. Enquanto não forem recebidas as guias e os duplicados das requisições contendo o recibo definitivo, valerá, como recibo provisório, aquele que for passado pelos funcionários encarregados do recebimento e expedição dos mesmos valores na Direcção dos Serviços de Finanças.

Art.48.º- A Direcção dos Serviços de Finanças poderá determinar a devolução, quando necessária, de quaisquer valores selados das recebedorias para a Tesouraria do Estado, procedendo-se, em tal caso, de modo idêntico ao que fica estabelecido para o fornecimento, não havendo, porém, lugar a requisição.

2. A venda de valores selados nas recebedorias de finanças terminará sempre uma hora antes da que estiver estabelecida para o encerramento diário das repartições públicas, sendo punidos disciplinarmente os recebedores que, dentro do horário fixado, se recusem a vender quaisquer valores selados.
3. A autorização a que se refere a parte final do n.º1 deste artigo será concedida, a requerimento dos interessados, por alvará do director

dos Serviços de Finanças, sob informação, fundamentada, do respectivo secretário de Finanças.

Art.50.º-1. Se os secretários de Finanças entenderem que, para comodidade do público, se torna necessário estabelecer a venda de valores selados em qualquer localidade onde ainda a não haja, proporão à Direcção dos Serviços de Finanças a pessoa ou pessoas que estiverem nas circunstancia de serem encarregas dessa venda e o desejem com prévia justificação e informação sobre a idoneidade do proposto.

2. Se a proposta for aprovada, será passado pelo director dos Serviços de Finanças o competente diploma de autorização, o qual depois de averbado e registado no respectivo livro da Direcção dos Serviços de Finanças, será entregue ao interessado, que se fornecerá, por compra, dos valores selados.

Art.51.º-1. As pessoas autorizadas, a vender valores selados, nos termos do artigo antecedente e da parte final do n.º1 do artigo 49.º, não poderão entrar em exercício sem terem pago o selo a que se refere o artigo 112.º da tabela e os emolumentos do diploma da autorização e, cessando esse exercício, carecerão de nova autorização para poderem vender, de novo, valores selados.

2. O diploma de autorização é intransmissível, embora a venda continue a efectuar-se no mesmo local, salvo sendo o novo vendedor comerciante e sucessor da pessoa autorizada. Em tal caso, será sendo o diploma enviado ao director dos serviços, por intermédio da repartição de finanças respectiva, dentro do prazo de trinta dias, para ser averbado e registado nessa conformidade, caso o respectivo secretário de finanças entenda que, para comodidade do público, deve continuar a subsistir esse vendedor e ele ofereça as garantias suficiente.
3. No caso de transferencia do vendedor para outro local poderá a autorização subsistir para o novo local desde que o secretário de finanças respectivo informe haver conveniência, para comodidade do público, nessa autorização, devendo, em tal caso, ser o alvará apresentado ao director dos Serviços de Finanças para efeitos de averbamento e registo, nos termos do número antecedente.
4. As pessoas autorizadas a vender valores selados que os não tenham à venda em quantidade necessária ao consumo local ou se recusem a vendê-los dentro do horário normal estabelecido para o expediente nas repartições públicas serão pelo director dos Serviços de Finanças, sob proposta fundamentada do respectivo secretário de finanças, suspensas temporariamente do exercício da comissão, ou exoneradas, conforme as circunstancias e a gravidade da falta, cassando-se-lhes os respectivos alvarás.

Art.52.º- A aquisição de valores selados pelas pessoas autorizadas a proceder à sua venda ao público, nos termos dos artigos antecedentes, será sempre feita a pronto pagamento.

Art.53.º – Aos vendedores de valores selados a que refere o artigo 51.º deste Regulamento será abonada a comissão de um e meio por cento sobre as importâncias dos valores que comprarem. Esta comissão será paga pela competente dotação orçamental mediante título modelo 3 preto, processado mensalmente em face dos documentos justificativos da aquisição dos valores, passados pela recebedoria de finanças que os tiver vendido.

Art.54.º-1. Sempre que se verifique necessidade ou conveniência para os serviços ou para comodidade do público, poderão os secretários das administrações de conselho, tesoureiros das alfândegas, suas delegações e postos de despacho, e os chefes das estações postais, mediante prévia autorização do director dos Serviços de Finanças, ser encarregados da venda de valores selados, provendo-se deles por meio de requisições garantidas pelos seus vencimentos e visadas pelos respectivos administrações ou chefes das casas fiscais ou das estações postais, ou por compra, nas recebedorias de finanças mais próximas.

2. As requisições a que se refere o presente artigo serão consideradas como valores existentes nas recebedorias que os tiverem fornecidos para efeitos de responsabilidade dos recebedores, não podendo o total de tais requisições exceder 1000\$00.

3. Com o produto da venda dos valores selados requisitados nos termos deste artigo adquirirão os encarregados da venda, por compra, novos valores selados para satisfazer as necessidades normais do consumo.

4. A substituição, nas suas funções, de qualquer dos funcionários com valores selados à sua responsabilidade, nos termos deste artigo, importa a imediata entrega na competente recebedoria de finanças de todos os valores em seu poder a da importância dos que tiver vendido, sob pena de procedimento disciplinar, não os entregando, além do pagamento, por desconto nos primeiros vencimentos ou em quaisquer outros proventos, de tais valores e importâncias.

CAPÍTULO VIII

Alfândegas

Art.55.º-1. O pagamento do imposto do selo devido pela prestação de serviços realizados nas alfândegas efectuar-se-á nos termos da legislação em vigor, e de harmonia com as verbas do artigo 4.º da tabela anexa, não estando dele isento o Estado, os corpos administrativos a quaisquer outras entidades, salvo nos casos em que a isenção estiver consignada nas pautas vigentes, em diploma especial, em contratos com o Estado ou em acordos e convenções realizadas entre o Estado e quaisquer países estrangeiros.

2. Quando as taxas do imposto do selo a cobrar nas alfândegas pelo despacho de determinadas mercadorias estiverem fixadas em lei especial ou em contratos com o Estado, serão cobradas essas taxas e não as que resultarem da aplicação das verbas do artigo 4.º da tabela anexa.
3. Quando a taxa do imposto do selo a cobrar nos despachos de reexportação, trânsito e baldeação estiver fixada em acordos, convenções ou tratados internacionais, será cobrada essa taxa e não as que resultarem da aplicação das verbas do artigo 4.º da tabela anexa.

Art.56.º-1. O pagamento do imposto do selo será efectuado em moeda corrente do Estado, salvo nos casos em que lei especial já determine ou venha a determinar outra forma de pagamento.

2. Quando haja de efectuar - se o pagamento das taxas a que se refere o número anterior noutra moeda, far-se-á a convenção da moeda corrente ao câmbio estabelecido oficialmente no território de harmonia com o disposto na alínea c) do artigo 282.º deste Regulamento.

Art.57.º-1. As condições de carga e seus duplicados e os certificados consulares serão cativados da taxa da verba XXIII do artigo 4.º da tabela anexa.

2. Não estão sujeitos á taxa referida no número antecedente as declarações de entrada dos navios, manifestos de carga embarcada, a descarregar e em trânsito, e seus duplicados, declarações de não conduzir carga, declarações de bagagem de tripulantes, de mantimentos e sobressalentes, duplicados dos conhecimentos e outros documentos que os capitães dos navios devem, nos termos regulamentares, apresentar nas estâncias aduaneiras.

Art.58.º- Cada pedido em declaração exaradas em bilhete de despacho não poderá referir-se a mais de um assunto e, de cada vez, cobrar-se-á o selo da verba XXXIX do artigo 4.º da tabela em todos os pedidos feitos nos bilhetes de despacho, ou quaisquer declarações que tenham relação

com as mercadorias submetidas ao mesmo despacho, desde a sua entrada nas alfândegas até à sua entrega.

Art.59.º- Na liquidação dos depósitos efectuada nas estâncias aduaneiras o imposto do selo incidirá somente sobre a importância restituída.

Art.60.º- A taxa da verba VIII do artigo 4.º da tabela anexa incidirá somente sobre a importância do imposto de tonelagem e não sobre o total do respectivo.

Art.61.º- O imposto do selo será arredondado para a dezena de centavos imediatamente superior quando constitua uma das parcelas dos documentos das receitas cobradas nas alfândegas, o arredondado, por excesso, para escudos sempre que for a única imposição a cobrar por documento de receita.

2. É fixado naquele importância o mínimo de cobrança do imposto do selo nas alfândegas.

Art.62.º-1. O selo dos documentos de receita será contado pelos respectivos contadores, cobrado juntamente com os direitos ou outras imposições e escriturado em rubrica especial nos livros de receita.

2. Quando haja a cobrado imposto do selo depois de efectuadas todas as operações de que trata este artigo será a cobrança feita por meio de estampilha fiscal.

Art.63.º- Todos os papéis cativos do imposto do selo, nos termos do artigo 4.º da tabela anexa, que não forem documentos de receita, serão selados com o selo que lhes competir.

Art.64.º- O selo dos títulos de restituição de direitos de importação de mercadorias entradas em regime de " draubaque", a que se refere a verba XLIV do artigo 4.º da tabela anexa, será paga por meio de estampilha.

Art.65.º-1. As declarações de bagagem, quer para desembarque de passageiros, são cativas da taxa de selo constante da verba XXXVIII do artigo 4.º da tabela anexa.

2. A liquidação das taxas de selo devidas pelos passageiros de cada navio será efectuada por meio de bilhete especial, do qual constará a importância total a liquidar.

3. A importância das taxas de selo devidas pelos passageiros, quer embarcados quer desembarcados nos portos do território, será realizado, nas estâncias aduaneiras, pelas empresas ou agências de

navegação ou seus representantes legais, que deles cobrarão as respectivas importâncias.

4. A importância total das taxas de selo de que tratam os números anteriores será conferida pelo funcionário que processar o bilhete de liquidação, em ou pela respectiva agência, e das próprias declarações.
5. As declarações de bagagem serão arquivadas na 1.^a Secção da Alfândega ou nas estâncias aduaneiras, por contramarcas, devendo ficar junto de cada processo um duplicado de liquidação das taxas de selo.

Art.66.º-1. Nos processos do contencioso fiscal e técnico o selo a que se refere a verba XL do artigo 4.º da tabela anexa será liquidado a final, excepto para os requerimentos, os quais serão escritos em papel selado ou estampilhados com selo da taxa fixada na citada verba por cada meia folha.

2. Não se aplica o disposto no número anterior aos documentos apresentados pelo Ministério Público.
3. Nos processos do contencioso fiscal o imposto do selo será pago pelos arguidos, juntamente com a importância das multas e das custas, não sendo devido quando aqueles forem absolvidos.
4. Nos processos do contencioso técnico o imposto do selo será pago pelos contestantes, não sendo devido se a contestação for resolvida o seu favor.
5. O selo das partes dos processos que não forem escritas em papel selados ou estampilhas com a taxa da verba XL, do artigo 4.º da tabela anexa será cobrado por meio de verba, competindo aos contadores proceder à liquidação da importância a pagar, na qual será incluída a do selo das guias processadas para arrecadação deste imposto, das custas e das multas que forem devidas.
6. O papel comum destinado aos actos e termos dos processos terá o formato e o número de linhas do papel selado.
7. Quando for devido o imposto de selo, este incidirá sobre todos os actos e termos do processo que não forem escritos em papel selado ou estampilhado, incluindo éditos ou editais e suas cópia, anúncios, notas e contraféis, certidões, depoimentos, guias e quaisquer outras partes do processo.

Art. 67.º- Continuará a efectuar-se a cobrança de quaisquer taxas não abrangidas nas verbas do artigo 4.º da tabela anexa que presentemente

incidam sobre mercadorias reexportadas, em trânsito ou em baldeação, quando fixadas em lei especial ou em acordos, convenções ou tratados internacionais.

Art.68.º- O rendimento do imposto do selo arrecado nas alfândegas por meio de selo de verba será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica " Imposto de selo" e a sub-rubrica " Selo nas alfândegas."

CAPÍTULO IX **Anúncio e cartazes**

Art.69.º-1. O selo dos anúncios de que trata o artigos 11.º da tabela anexa será cobrado dos anunciantes pelas empresas editoras ou proprietárias das publicações. Esta empresas são exclusivamente responsáveis para com a Fazenda Nacional pelas respectivas importâncias.

2. Considera-se anúncio e publicidade paga todo o espaço ocupado em qualquer periódico, catálogo, programa, reclamo, livro folheto ou outro impresso, pela inserção de qualquer texto ou gravura, desde que essa inserção seja paga em dinheiro ou por qualquer outra forma remunerada.

Art.70.º-1. Para se efectuar arrecadação do selo, relativo a anúncios publicados em quaisquer periódicos, os responsáveis apresentarão nas repartições de finanças, até ao dia 8 de cada mês, a colecção dos números publicados no mês anterior, acompanhada da declaração conforme o modelo n.º1.

Feita a liquidação em face do livro conforme o modelo n.º2, serão passadas, até ao dia 10, as guias de pagamento, devendo este ser efectuado até ao dia 15 desse mês.

2. Quando cessar ou for interrompido a publicação de qualquer periódico, a respectiva administração ou gerência dará logo conhecimento do facto ao secretário de finanças, apresentando os números que tenham sido publicados e, bem assim, a declaração a que se refere o número antecedente, para ser liquidado e pago imediatamente o selo devido.

Art.71.º-1. Nunca poderá ser liquidado o imposto do selo dos anúncios publicados em qualquer periódico por custo inferior ao preço que lhes corresponda segundo a tabela especial que ele adopte, ou, caso não exista, pela tabela do Diário da Republica, nas condições expressas na Tabela Geral do Imposto do Selo.

2. Do disposto neste artigo, exceptua-se o imposto do selo devido pelos anúncios judiciais, o qual será liquidado sobre o valor

efectivamente recebido, e pago no prazo de três dias após a data em que o tribunal efectuar o pagamento dos anúncios.

Art.72.º-1. Para se liquidar o selo relativo aos anúncios em catálogos, programas, reclamos, livros, folhetos, ou em quaisquer outros impressos, excluindo os jornais ou periódicos, são obrigadas as empresas ou editores a apresentar, nas repartições mencionadas no artigo 70.º,n.º1, três exemplares de cada edição antes da exposição, venda ou distribuição ao público.

2. O pagamento será feito por meio de verba, devendo o secretário de finanças exarar a nota de pagamento tanto nos exemplares que ficam na repartição de finanças, um dos quais acompanhará a contabilidade mensal para a Direcção dos Serviços de Finanças, como no que devolver ao interessado.
3. Não é permitida a aposição do selo em anúncio ou reclamos, para distribuição, nem em cartazes ou outros impressos, para exposição ou afixação, quando neles figure a reprodução ou imitação total ou parcial de notas do banco emissor, de títulos fiduciários de circulação autorizada pelo Estado e de notas emitidas por bancos centrais estrangeiros com circulação reconhecida.
4. De concessão de avenças para todo o reclamo consideram-se excluídos os cartazes, anúncios, reclamos ou outras formas de publicidade que estejam abrangidos pela proibição do número anterior.

Art.73.º- São devidas tantas taxas, em relação a cada anúncio, quantas forem as condições dos catálogos, programas, reclamos, livros, folhetos ou quaisquer outros impressos, excluindo os cartazes.

Art.74.º- Se os responsáveis não pagarem o selo dos anúncios em devido tempo, conforme os preceitos estabelecidos neste Regulamento, os secretários de finanças respectivos levantarão ou farão levantar auto de infracção dentro dos três dias seguintes àquele em que o imposto devia ter sido pago, procedendo imediatamente às diligências legais para a cobrança coerciva do referido imposto.

Art.75.º- Quando não se obtiver das empresas editoras ou proprietários de publicações e colecção, a declaração e os exemplares referidos nos artigos 70.º e 72.º deste Regulamento, calcular-se-á o imposto devido pela última declaração feita, se a tiver havido, ou pelo correspondente ao custo de quinhentas linhas por cada edição, tratando-se de jornais ou periódicos, e ao custo de cinquenta linhas se se tratar de outras publicações, segundo a tabela de preço e anúncio no Diário da República, na data da transgressão.

Art.76.º-1. Para efeito do pagamento de selo dos cartazes ou anúncios pintados em parede, madeira, placas metálicas ou análogos gravados, feitos com letra em revelo ou por qualquer outro processo deverão os interessados apresentar aos respectivos secretários de finanças, em triplicado, uma declaração em que se indiquem os dizeres dos mesmos cartazes ou anúncios e o mês ou meses, não excedentes a doze e sempre dentro de um mesmo ano civil, em relação aos quais se queira pagar o imposto.

2. Os secretários de finanças a quem competir processarão imediatamente guias nas quais, além da importância que liquidarem e da referência ao período de tempo a que o selo respeitar, serão consignadas as demais indicações constantes da declaração.
3. Na liquidação do selo ter-se-á em vista que os meses não se contam por períodos de trinta dias, mas se regulam pela denominação do calendário, e que, embora os cartazes ou anúncios não estejam expostos ao público durante todo um mês, este se haverá por completo.
4. A nota do pagamento será exarada nos três exemplares das guias, dos quais um será entregue ao interessado, outro acompanhará a contabilidade mensal para a Direcção dos Serviços de Finanças e o terceiro ficará na repartição que arrecadar o imposto.
5. Tratando-se de cartazes ou anúncios já anteriormente expostos ou afixados, de que tenha sido pago oportunamente o selo devido, a declaração de que trata o número 1 do presente artigo será apresentada até ao dia 15 do último mês a que o selo que pagaram respeitar, devendo o pagamento referente ao novo período ser feito na recebedoria de finanças competente até ao último dia desse mesmo mês.

Art.77.º-1. Para o efeito do pagamento do selo por cartazes ou anúncios, fora das circunstâncias do artigo anterior, os interessados apresentarão os seus requerimentos com um exemplar dos mesmos cartazes ou anúncios, aos secretários de finanças respectivos, declarando o número de exemplares que desejam afixar ou expor, bem como os locais onde pretendem fazer a afixação ou exposição.

2. Recebidos os requerimentos, os secretários de finanças enviá-los-ão, convenientemente informados, ao director dos Serviços de Finanças, que os deferirá ou não, segundo julgar conveniente.
3. Para a arrecadação do imposto nos casos deste artigo regularão as correspondentes disposições do artigo anterior.

Art.78.º- Pelos cartazes ou anúncios de mais de uma empresa, entidade ou indivíduo, serão pagas tantas taxas quantos forem os indivíduos, entidades ou empresas a quem os anúncios interessarem; e todas as vezes que neste seja feita qualquer alteração ou modificação, haverá lugar ao pagamento de nova taxa.

Art.79.º-1. Os cartazes ou anúncios que não hajam pago o selo devido, serão apreendidos ou inutilizados pelos empregados fiscais, que levantarão o competente auto na presença de duas testemunhas que assinarão com eles esse documento, o qual, para os efeitos legais, será entregue na respectiva repartição de finanças.

2. A inutilização dos cartazes ou anúncios só terá, porem, lugar quando os transgressores, devidamente notificados, não pagarem, no prazo que lhes tiver sido fixado pelo secretário de finanças, o selo em dívida e a multa em que hajam incorrido.
3. A transgressão pode ser denunciada por qualquer pessoa aos secretários de finanças ou ainda a quaisquer outros funcionários ou empregados com atribuições fiscais, que procederão de harmonia com o preceituado no n.º1 deste artigo.

Art.80.º- Os directores ou gerentes de estabelecimentos tipográficos subordinados ao Governo são obrigados a remeter à repartição de finanças da área fiscal em que se achem situados, até ao dia 8 de cada mês, uma nota, em número e custo dos anúncios que contenham. Um dos exemplares ficará na repartição de finanças e o outro será remetido, conjuntamente com a contabilidade mensal, à Direcção dos Serviços de Finanças.

CAPÍTULO X **APÓLOCES DE SEGUROS**

Art.81.º-1. O imposto do selo do artigo12.º da tabela anexa é devida por todos os prémios de seguros seja qual for a data em que tenham sido feitos e selados os respectivos contratos, o qual poderá ser cobrado dos seguros juntamente com os prémios, pelas respectivas empresas seguradoras.

2. Para os efeitos fiscais são considerados como marítimos os seguros de transportes de mercadorias, qualquer que seja o modo de transporte e a via adoptada.

Art.82.º-1. Só serão consideradas para a liquidação do imposto as anulações que constarem do respectivo registo.

2. Na importância do imposto a pagar em cada mês será reduzida a importância das anulações feitas durante o mês anterior.
3. A anulação será lançada no correspondente registo de anulações logo que seja efectuada, e para tal fim são obrigadas as companhias ou sociedades a manter em dia aquele registo do qual constará o número de apólice, a importância do prémio, demais encargos e Selo respectivo, arquivando-se os recibos depois de neles ser aposta a verba de "Anulado".

Art.83.º- Os encargos, custo da apólice ou quaisquer adicionais aos prémios de seguros, cobrados juntamente com estes prémios ou em documentos separados, são considerados como fazendo parte dos mesmos prémios e sujeitos, portanto, à mesma taxa de Imposto do Selo.

Art. 84.º- As entregas, nas recebedorias de finanças, do Imposto do Selo liquidado de harmonia com artigos 12.º, 129.º e parte IV do artigo 39.º da Tabela Geral do Imposto do Selo, serão feitas pelas empresas seguradoras, seus agentes ou representantes, por meio de guia m/B, até ao dia 10 do mês imediato ao da extracção dos prémios, no verso da qual será feita a discriminação do imposto cobrado, nos termos de cada um dos mencionados artigos da tabela, ficando as mesmas empresas obrigadas a ter escriturados os seus livros de registo, a fim de serem conferidos quando em serviço de fiscalização tal seja considerado necessário.

CAPÍTULO XI

Arrendamentos, sublocações, consignações de rendimentos e trespases

Art.85.º-1. O selo devido, nos termos dos artigos seguintes, pelos arrendamentos, sublocações, consignações de rendimentos e trespases será pago por estampilhas coladas nos autos, instrumentos ou escritos donde constarem, não sendo escritura pública ou instrumentos exarados nos livros de notas dos notários, porque nestes casos o selo será pago pela forma prescrita no artigo 156.º deste Regulamento.

2. Quando os contratos ou actos de que trata este artigo forem feitos em país estrangeiro, pagarão por meio de estampilha fiscal o selo respectivo, incluindo o correspondente ao papel quitação, que será pago do mesmo modo que for o do contrato.
3. Sempre que nos contratos ou actos a que se refere o n.º1 deste artigo se dê quitação de quaisquer quantias recebidas, acrescerá ao selo dos mesmos contratos o que for devido pela quitação, que será pago do mesmo modo que for o do contrato.

Art.86.º-1. O selo dos arrendamentos será calculado em relação à renda de todo o tempo do contrato, excepto quando este for por menos de um ano, porque então será calculado em relação a um ano. O selo das sublocações será calculado sobre a renda de todo o tempo por que forem feitas e mais qualquer quantia que os locatários recebam a título de entrada ou por outro qualquer motivo, salvo se se tratar de trespasse, porque em tal caso acrescerá o selo do artigo 158.º da tabela.

2. Exceptua-se do disposto neste artigo o selo devido nos contratos de arrendamento ou de sublocação dos prédios urbanos, ou parte deles, quando destinados a habitação, a que se refere o artigo 15.º da tabela.

Art.87.º- O selo das consignações de rendimentos e suas cessões será calculado sobre a importância da dívida, e acresce ou acumula-se ao dos arrendamentos dos mesmos prédios em todos os casos em que se dêem os dois contratos. A estipulação de passarem os bens para o poder do credor não importa a existência dos dois contratos.

Art.88.º-1 O selo das prorrogações de arrendamento e sublocações a que se refere o artigo 16.º da tabela, feitas tacitamente ou independentemente do novo título, será pago por estampilha colada e inutilizada no título dos mesmos arrendamentos ou por meio de verba lançada no duplicado da declaração a que se refere o n.º2 do artigo seguinte, no prazo de quinze dias contados do começo da prorrogação.

2. Para inutilização das estampilhas devem os locatários dos prédios apresentar os títulos de arrendamento ao competente secretário de finanças dentro do prazo mencionado no número anterior.
3. Quando a prorrogação do arrendamento seja resultante de instrumentos lavrado nos livros de notas dos notários, o imposto do selo devido pelas prorrogações será pago por meio de verba lançada no traslado do respectivo instrumento no prazo de quinze dias contados do começo da prorrogação.
4. Os novos arrendamentos de prédios ou parte de prédios urbanos ocupados por estabelecimentos comerciais ou industriais ou suas dependências ou que o tenham estado há menos de um ano estão sujeitos à taxa do imposto do selo de 4 por cento, que incidirá sobre o valor determinado nos termos do artigo 16.º da tabela.
5. Consideram-se novos arrendamentos todos os actos, contratos ou convenções que tenham por objecto principal ou acessório os próprios arrendamentos ou a transferência dos direitos e obrigações do locatário, quer por cessão, sublocação, doação, renúncia, ou outro meio, quer por constituição, modificação, dissolução, e liquidação, e liquidação e partilha de sociedades.

6. Igualmente se consideram novos arrendamentos os contratos ou convenções respeitantes à transferência de prédio ou parte dele onde o senhorio tenha tido qualquer estabelecimento comercial ou industrial, e não esteja encerrado há mais de um ano.

Art. 89.º-1 Para os efeitos do imposto do selo artigo 16.º da tabela os arrendamentos e as prorrogações sem título são equiparados aos feitos com título.

2. Na falta de título e não obstante o disposto em qualquer lei especial, os locadores pagarão o selo por meio de verba lançada numa declaração, em duplicado, que será apresentada na respectiva repartição de finanças no prazo de oito dias, a contar da data em que tiver sido feito o contrato, sendo o original da declaração devolvido ao apresentante depois de aposta e respectiva nota de pagamento.

Art.90.º-1. O trespasse de prédios urbanos ocupados por estabelecimentos comerciais ou industriais e suas dependências ou onde se tenha exercido comércio ou indústria há menos de um ano, está sujeito à taxa do imposto do selo de 4 por cento a pagar por meio de guia m/B.

2. Considera-se trespasse a transferência, por qualquer período de tempo, do uso e fruição dos prédios ou parte dos prédios a que se refere o número anterior, conjuntamente com os estabelecimentos comerciais ou industriais que os ocupem, mesmo que estes pertençam ao próprio transferente e ainda que a transferência se faça por meio de entrada dos estabelecimentos ou só dos prédios ou parte dos prédios para a sociedade de que o transferente fique fazendo parte, ou resulte de adjudicação em actos de partilha de sociedade.

3. Também se considera como trespasse a simples sublocação dos prédios ou parte dos prédios a que se refere o n.º 1 deste artigo, conjuntamente com os estabelecimentos comerciais ou industriais que os ocupem, ainda que a obrigação do pagamento da renda não seja transferida para os sublocatários.

4. A transformação de sociedades está sujeita à taxa fixada no n.º 1 deste artigo, quanto à transferência da antiga para a nova sociedade, do uso e fruição dos prédios ou parte dos prédios no mesmo número referidos, conjuntamente com os respectivos estabelecimentos.

5. A constituição de sociedade anteriormente irregular está também sujeita à taxa fixada no n.º 1 deste artigo, quanto à transferência da antiga sociedade irregular para a nova sociedade regularmente constituída, do uso e fruição dos prédios ou parte dos prédios a que se

refere o mesmo número, conjuntamente com os respectivos estabelecimentos.

6. No caso de dissolução de sociedade, também é devida a taxa fixada no n.º 1 do presente artigo, quando no prédio ou parte do prédio onde a sociedade dissolvida tinha o seu estabelecimento se continue a exercer o mesmo comércio ou indústria. O pagamento da taxa será, neste caso, da responsabilidade daquele para quem for transferido o uso e fruição do prédio ou parte do prédio, ainda que seja o seu proprietário.

7. A cessão onerosa de quotas em sociedades por quotas ou de quota-parte de capital nas sociedades em comandita simples ou em nome colectivo e bem assim a amortização de quotas nos termos permitidos por lei estão sujeitas à taxa fixada no n.º 1 deste artigo, na parte correspondente ao valor dos prédios ou parte dos prédios ocupados por estabelecimentos comerciais ou industriais e suas dependências, quando esses imóveis não façam parte do activo da sociedade.

8. A taxa fixada no n.º 1 deste artigo recairá sobre o valor do trespasse do prédio ou parte do prédio cujo uso e fruição for transferido, não podendo tomar-se como tal quantia inferior a cinco vezes o respectivo rendimento colectável.

9. Quando o trespasse se operar em consequência da arrematação judicial do direito ao arrendamento dos prédios ou parte dos prédios a que se refere o n.º 1 do presente artigo, a taxa do imposto incidirá sobre o valor da arrematação e será paga dentro de trinta dias contados da data em que ela se efectue, por meio da guia M/B processada pelo tribunal competente, não podendo ser entregue ao arrematante o respectivo título ou documento comprovativo da arrematação, sem que dele conste o pagamento do imposto do selo devido.

10. Se o pagamento do imposto do selo devido tiver lugar depois dos trinta dias fixados no número anterior, o arrematante incorrerá em multa igual ao dobro do referido imposto.

11. Pela falta do pagamento do imposto do selo e multa referidos nos dois números anteriores responderá solidariamente aquele que assinar o título do documento comprovativo da arrematação.

12. A liquidação do imposto deve ser pedida em requerimento escrito em papel selado, com assinatura reconhecida, descrevendo-se nele o prédio ou parte do prédio, objecto do trespasse e o valor deste. O secretário de finanças registará o requerimento em livro especial, e no próprio requerimento averbará o artigo da matriz e o rendimento colectável e fará a liquidação.

13. Seguidamente serão notificados do rendimento e da liquidação o requerente e o senhorio ou seu procurador, para qualquer deles, no prazo de três dias, reclamar, querendo, contra o rendimento e a liquidação ou requerer avaliação, sem com estes se não conformarem. Findo este prazo, sem reclamação nem requerimento de avaliação, serão passadas guias para ser efectuado o pagamento, ficando um exemplar junto ao requerimento.

14. Quando haja de proceder-se à avaliação, será organizado processo, ao qual se juntará o primitivo requerimento e os restantes elementos, seguindo-se os demais termos fixados para a avaliação de prédios para efeitos de liquidação de sisa. Do resultado da avaliação será também notificado o senhorio, que poderá usar do direito de reclamação ou recurso para os tribunais do contencioso das contribuições e impostos.

15. As despesas de avaliação ficam a cargo do requerente, reclamante ou recorrente; e se pela avaliação se verificar que o valor dos prédios é superior ao que foi indicado pelos reclamantes, serão estes condenados nas custas e selos dos processos. As custas contar-se-ão pela Tabela de Salários e Emolumentos Judiciais, em vigor, se outra não vier a ser promulgada, e serão atribuídas aos respectivos funcionários.

16. Se o prédio for omissso, ou não constar da matriz o rendimento colectável discriminado da parte do prédio, objecto do trespasse, a respectiva liquidação somente se efectuará depois de feita a avaliação a requerimento do interessado, correndo as despesas daquela por conta do requerente. Sendo prédio omissso, oportunamente se fará a sua inscrição na matriz predial.

17. As escrituras serão lavradas mediante a apresentação de documento comprovativo do pagamento do imposto do selo, devendo este conter, além da importância liquidada, o artigo da matriz, situação, descrição do prédio e rendimento colectável.

Art.91.º – 1. Não poderão ser admitidos em juízo, nem invocados perante qualquer autoridade ou repartição pública, os contratos, escrituras ou quaisquer títulos de trespasse a que se refere o artigo antecedente se neles se não mostrar pago o selo a que o mesmo artigo alude, que, todavia, poderão ser revalidados mediante o pagamento do imposto e da multa respectiva, nos termos deste Regulamento.

2. Se nas repartições de finanças houver conhecimento de qualquer trespasse que estando sujeito a selo, nos termos do artigo anterior, o não tiver pago, ou o tiver pago em importância inferior à devida, por ter havido simulação de valores ou por qualquer outro motivo, levantar-se-á auto de transgressão para pagamento do imposto devido e respectiva multa, nos termos deste Regulamento.

Art.92.º – 1. Os notários, escrivães e mais funcionários que lavrarem escrituras, autos ou termos de arrendamento, sublocações, consignações de rendimentos ou de trespasse ficam obrigados a remeter aos secretários de finanças do concelho ou área fiscal em que forem situados os prédios, até ao dia 10 do mês seguinte àquele em que forem lavrados ou exarados, uma relação conforme o modelo 3, dos arrendamentos e consignações de rendimentos feitos com a sua intervenção no mês anterior.

2. Igual obrigação é imposta aos conservadores a respeito dos arrendamentos e consignações de rendimentos que registarem.

3. As relações serão feitas em duplicado, devendo um dos exemplares ficar na repartição de finanças e o outro ser devolvido, com recibo, ao funcionário que o houver remetido.

CAPÍTULO XII

Cartas de jogar

Art.93.º – As cartas de jogar serão seladas por meio de verba ou a tinta de óleo, no centro do quatro de naipe de copas de cada baralho e por forma que não deixe no verso a mais leve impressão ou vestígio que, por esse lado, possa fazer distinguir das outras a carta selada.

Art.94.º No caso de importação de cartas de jogar as respectivas alfândegas remetê-las-ão, depois de pagos os direitos aduaneiros, às repartições de finanças respectivas, acompanhadas de guias em que se mencione a quantidade, o país onde foram litografadas e o nome da pessoa a quem vieram consignadas, a fim de serem seladas em conformidade com o disposto no artigo antecedente.

Art.95.º Ficam sujeitas às prescrições deste Regulamento todas as cartas de jogar, sejam quais forem as suas dimensões, formas e desenhos.

CAPÍTULO XIII

Certidões, certificados, atestados e autorizações

Art.96.º – 1. As certidões compreendidas no artigo 41.º da Tabela Geral do Imposto do Selo que tenham de ser escritas ou começadas no papel de qualquer outro acto ficam sujeitas ao selo de 10\$00 correspondente ao papel, além do selo devido pela certidão, um e outro pagos por estampilha colada nos termos do artigo 15.º deste Regulamento.

2. O disposto do número anterior é igualmente aplicável aos certificados, atestados e autorizações.

Art.97.º Será considerada como uma só certidão a que, compreendendo diferentes factos, seja datada e assinada uma vez somente. Esta mesma regra é extensiva aos certificados, atestados e autorizações.

Art.98.º Ainda que qualquer dos documentos mencionados no artigo anterior seja assinado por duas ou mais pessoas, em seu nome ou em nome de colectividades, o acto será considerado um só, para os efeitos do imposto do selo.

CAPÍTULO XIV

Cheques, ordens de pagamento e transferências bancárias

Art.99.º Os cheques emitidos em S. Tomé e Príncipe, para serem pagos dentro do território ou no estrangeiro, serão selados previamente nas repartições de finanças competentes, em conformidade com as taxas fixadas nas verbas I e II do artigo 43.º da tabela anexa e artigos seguintes.

Art.100.º – 1. Os cadernos dos cheques que se pretendam selar, para os efeitos do artigo anterior, serão apresentados nas repartições de finanças respectivas, e o seu rendimento será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica “Imposto do Selo” e sub-rubrica Selo de cheques”.

2. Os secretários de finanças devem passar recibo dos cadernos de cheques que lhes forem entregues para selar e resgatá-lo no acto da restituição dos mesmos cadernos logo que se verifique o pagamento do selo conforme o disposto no número seguinte.

3. Os secretários de finanças processarão guias m/B, em triplicado, para o pagamento, nas recebedorias respectivas, do selo dos cheques que lhes forem apresentados, e, logo que estas guias lhes sejam restituídas com a nota de pagamento, em forma legal, promoverão a entrega aos interessados dos cheques, devidamente selados nos termos do artigo seguinte, mediante a restituição do recibo referido no número antecedente.

4. Um dos exemplares a que se refere o número anterior será devolvido ao interessado com o averbamento da entrega dos cheques devidamente selados, outro acompanhará a contabilidade mensal para a Direcção dos Serviços de Finanças e o último ficará arquivado na repartição que arrecadar o imposto.

Art.101.º – 1. A comprovação do pagamento do selo dos cheques será feita por meio de selo especial a tinta de óleo, aposto por forma bem visível, tanto no cheque como no respectivo talão.

2. Para o efeito do disposto no número anterior existirá em cada repartição de finanças um carimbo de forma circular contendo ao centro o escudo da República e a designação “Estado de S. Tomé e Príncipe” e em volta a legenda “Selo de cheques” e a taxa devida.

3. Na hipótese de, por motivo imprevisto, falta ou inutilização, as repartições de finanças não poderem servir-se do carimbo a que se refere o número antecedente, serão os cheques selados por meio de estampilha fiscal colada nos mesmos e inutilizada pelos respectivos secretários de finanças, fazendo estes a declaração de tal impedimento nos três exemplares da guia para justificar, perante a fiscalização, a selagem adoptada.

Art.102.º Os cheques passados no estrangeiro para serem pagos em S. Tomé e Príncipe ficam sujeitos ao pagamento do selo da taxa fixada no artigo 44.º da tabela anexa, pago por estampilhas fiscais coladas nos próprios cheques e inutilizadas por quem os cobrar ou receber no território.

Art.103.º As ordens de pagamento e transferências bancárias pagáveis dentro ou fora de S. Tomé e Príncipe ficam sujeitas à taxa fixada no artigo 43.º da tabela anexa, sendo o selo cobrado por estampilha fiscal a colar no impresso da requisição e inutilizada pelo requisitante, ou pago por meio de guia pela respectiva instituição bancária até ao dia 10 do mês seguinte àquele em que for emitida a ordem de pagamento ou transferência.

CAPÍTULO XV

Conhecimentos das contribuições e impostos

Art.104.º O selo a que se refere o artigo 49.º da tabela, devido nas contribuições e impostos directos do Estado e de organizações administrativas, será adicionado aos mesmos conhecimentos, quando se extraírem, e escriturado sob a epígrafe " Selo de conhecimentos de cobrança".

Art.105.º – 1. O selo que incide sobre os impostos para os corpos administrativos, quando a respectiva cobrança se não faça cumulativamente com as contribuições do Estado, deve ser entregue, por meio de guia em triplicado, nas respectivas recebedorias de finanças, até ao dia 10 de cada mês, em relação à cobrança efectuada no mês anterior.

2. Nesta guia mencionarão os chefes das secretarias dos corpos administrativos a importância dos impostos ou contribuições sobre que tiver incidido o imposto de selo.

Art.106.º Consideram-se conhecimentos, para os efeitos do artigo 52.º da tabela anexa, os diplomas das licenças por meio das guias se cobrem impostos directos do Estado e corpos administrativos.

Art.107.º O selo dos conhecimentos de contribuições ou impostos directos do Estado, e dos corpos administrativos, será calculado sobre a

importância do imposto principal e dos adicionais, já estatuídos ou que venham a ser criados, exceptuando-se o próprio selo, os juros de mora, os três por cento de dívidas e os emolumentos pela extracção do conhecimento ou licença que forem devidos.

Art.108.º O rendimento do selo a que se referem os artigos anteriores será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica "Imposto do Selo" e a sub-rubrica "Selo de conhecimentos de cobrança".

CAPÍTULO XVI

Espectáculos, diversões e exposições

Art.109.º – 1. O selo do artigo 27.º da tabela anexa é devido sempre que os espectáculos, exposições ou diversões de qualquer natureza tenham carácter público e se efectuem por dinheiro, sejam quais forem e quaisquer que sejam as casas ou recintos em que se realizem. Este selo poderá ser pago por estampilha, por avença ou por meio de verba, conforme as disposições deste artigo, e será cobrado em relação ao preço do bilhete ou lugar ocupado por cada pessoa que assistir aos espectáculos, diversões ou exposições, incluindo os assinantes e excluindo as crianças que tenham entrada gratuita, as autoridades referidas no artigo 116.º deste Regulamento e os guardas de segurança, bombeiros e fiscais de impostos, destacados pela autoridade competente.

2. Será, obrigatoriamente, pago por meio de estampilha, colada e inutilizada nos termos deste Regulamento, sempre que não tiver sido pago por meio de verba ou por avença.

3. Poderá ser pago por meio de avença quando sejam observadas as condições expressas nos artigos 36.º a 38.º e seus números deste Regulamento.

4. Poderá ser pago por meio de verba quando, antes de realizados os espectáculos, diversões ou exposições referidos no n.º1 deste artigo, for garantida por meio de depósito, na recebedoria de finanças do respectivo concelho ou área fiscal, a importância correspondente ao número provável das entradas. Em tal caso, e até dois dias depois do espectáculo, o empresário ou promotor dará entrada na recebedoria de finanças com o imposto devido, mediante guia que solicitará ao secretário de finanças respectivo, sendo-lhe restituída, nessa ocasião, a caução prestada.

5. As guias de que trata o número anterior designarão o número e o preço dos lugares vendidos ou ocupados por todos os espectadores, exceptuados apenas os respeitantes às entidades a quem aproveita a isenção a que se refere o n.º 1 deste artigo.

6. O imposto de selo que incide sobre o preço dos bilhetes de entradas ou assistência a espectáculos públicos ou outras diversões é devido ainda mesmo que o preço deixe de ser cobrado, no todo ou em parte, pelas entidades interessadas.

Art.110.º – 1. Os directores, promotores ou empresários dos espectáculos, diversões ou exposições são exclusivamente responsáveis para com a Fazenda Nacional pelo pagamento do selo de que trata o artigo 27.º da tabela, cuja importância deverão cobrar de todos quantos concorrerem aos espectáculos, diversões ou exposições, conforme o disposto no artigo anterior.

2. Nem a falta de cobrança pelos directores, promotores ou empresários, nem a falta de pagamento por parte dos espectadores ou visitantes, nem a gratuidade dos bilhetes, nem a falta destes, nem nenhum outro motivo poderá dispensar os mesmos directores, promotores ou empresários da responsabilidade que lhes impõe este artigo.

Art.111.º As autoridades administrativas não poderão autorizar a realização de espectáculos, diversões ou exposições sem se mostrar cumprido o disposto no artigo 109.º deste Regulamento, salvo se tratar de espectáculos, diversões cujos bilhetes estejam isentos de selo.

Art.112.º Os bilhetes constarão de três partes, a saber: talão, entrada e senha do lugar ou tão-somente das duas primeiras, e, quando o imposto for meio de estampilha, serão selados de maneira que esta abranja o talão e a entrada, devendo tanto nesta como naquela estar indicados a denominação da casa de espectáculos ou recinto, o número ou designação do lugar, o preço do bilhete e o dia do espectáculo. A entrada e a senha do lugar, quando a haja, serão entregues aos compradores e os talões ficarão na bilheteira até terminar o espectáculo.

Art.113.º – 1. Para os efeitos do imposto do selo são considerados teatros ou recintos de espectáculos aqueles em que há lugares marcados, pessoais ou colectivos, embora haja, também, como nos circos e praças de touros, bancadas contínuas ou palanques sem divisão que limite o número de pessoas que nele possam tomar assento.

2. Consideram-se como jardins e passeios os recintos em que as pessoas admitidas não ocupam espaço habitualmente limitado.

3. Se, dentro do jardim ou passeio cuja entrada seja paga, existir teatro, salão, circo, ou qualquer espaço fechado em que se dê espectáculo diferente do que se exigir fora dele, e para o qual se entre por preços e bilhetes especiais, estes ficarão sujeitos à taxa do selo que lhes pertence.

Art.114.º – Os directores, promotores ou empresários dos espectáculos, diversões ou exposições são obrigados a colocar junto das bilheteiras, ou em quaisquer outros locais onde se vendam bilhetes, a tabela dos seus preços, discriminando a parte que constitui receita da empresa e os impostos, conforme a sua natureza.

Art.115.º – 1. Os empregados incumbidos da fiscalização do selo podem assistir a venda dos bilhetes, à sua entrega às portas, examinar a caixa dos porteiros, rubricar os talões depois de findos os espectáculos e exigir

a apresentação de quaisquer documentos que possam ser necessários ao bom desempenho da sua missão, sendo-lhes vedado revelar o segredo da escrituração das empresas e dirigir-se aos espectadores para reclamar deles quaisquer esclarecimentos ou para examinar bilhetes que estejam em seu poder. Terão também franca entrada em todo o recinto dos espectáculos, para poderem contar os lugares ocupados ou para qualquer outro acto de fiscalização.

2. A categoria dos encarregados da fiscalização prova-se com o respectivo bilhete de identidade ou com o cartão ou guia passada, para o efeito, pela respectiva repartição de finanças.

Art.116.º - Não é devido selo pelos lugares destinados às autoridades administrativas, policiais e fiscais que, para o exercício das suas funções, tenham de assistir aos espectáculos e pelos destinados às entidades oficiais que, por disposição legal, tenham direito a lugar ou simplesmente livre entrada no recinto dos espectáculos.

CAPÍTULO XVII

Especialidades farmacêuticas

Art. 117.º- 1. As águas mínero-medicinais de origem estrangeira e as especialidades farmacêuticas importadas ou preparadas no território são obrigatoriamente seladas nos termos deste Regulamento, ficando, no entanto, dispensadas da selagem e do pagamento da taxa referida neste capítulo, por não se destinarem ao comércio:

- a) As amostras das especialidades farmacêuticas quando tenham marcada em caracteres bem visíveis e dominando todo o texto dos rótulos e invólucros a inscrição "Amostra gratuita" ou outra designação idêntica, aposta por forma a que não possa tirar-se sem deteriorar os mesmos rótulos; e
- b) As especialidades farmacêuticas e as águas mínero-medicinais importadas por particulares, para seu uso pessoal, desde que façam a prova de que não se encontram à venda nas farmácias ou outros

estabelecimentos autorizados, devendo ser-lhes aposto um carimbo a óleo com os seguintes dizeres: "Importação por particulares."

2. A prova a que se refere a alínea b) do número anterior será feita nas receitas médicas por averbamento das farmácias e estabelecimentos citados, devidamente autenticado com carimbo a óleo datado e rubricado.

Art. 118.º - A selagem das águas mínero-medicinais de origem estrangeira e das especialidades farmacêuticas será feita por meio de estampilha especial, com as dimensões de 1 cm por 4 cm, impressa em cor amarela, a qual, além do Escudo Nacional e da legenda "Especialidades farmacêuticas", conterà a indicação "Estado de S.Tomé e Príncipe".

2. As estampilhas de que trata o número anterior serão das taxas de \$01, \$02, \$03, \$05, \$10, \$20, \$50 e 1\$00.

3. A selagem será feita nas estâncias aduaneiras por pessoal dos importadores, sob a fiscalização de um ou mais funcionários aduaneiros ou da Policia Fiscal enquanto os serviços aduaneiros não possuírem pessoal habilitado para o fazer.

4. A selagem poderá também ser efectuada nos armazéns ou estabelecimentos dos importadores, igualmente sob fiscalização, desde que o requeiram no próprio bilhete de despacho ou em requerimento separado, e as estâncias fiscais não possuam instalações próprias para o efeito.

5. A selagem das especialidades farmacêuticas e das águas mínero-medicinais importadas por via postal deverá ser realizada nas instalações previstas nos dois números anteriores.

Art. 119.º - 1. As águas mínero-medicinais de origem estrangeira e as especialidades farmacêuticas estão cativas da taxa de selagem de 5 por cento

do preço máximo de venda ao público, quando a selagem for feita por pessoal da alfândega, e de 1 por cento, quando feita por pessoal dos importadores.

2. É admitida uma tolerância até 10 por cento, além do preço marcado nas respectivas embalagens, quando as especialidades se encontrem à venda em zonas ou localidades definidas em despacho conjunto dos Ministros da Saúde e dos Assuntos Sociais e da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo.

3. A taxa de selagem será escriturada nas alfândegas sob rubrica "Taxa de tráfego" e cobrada nos próprios bilhetes de despacho de importação, ou por meio de guia, no caso de a importação ter sido feita por via postal ou na hipótese prevista no n.º 3 do artigo anterior.

Nos serviços de Saúde será também cobrada por meio de guia e escriturada sob a rubrica "Emolumentos diversos".

Art. 120.º -1. As especialidades farmacêuticas preparadas e embaladas nos laboratórios e farmácias do território e as sujeitas a regime especial de importação ao abrigo da legislação vigente serão seladas, sob fiscalização da inspecção dos Serviços Farmacêuticos, com as estampilhas devidas nos termos do n.º 1 do artigo 118.º e cativas do imposto de 1 por cento.

2. Para efeitos de selagem das especialidades farmacêuticas preparadas ou embaladas nos laboratórios do território será adoptado o mapa de modelo n.º 4, anexo a este Regulamento, tendo em atenção que os interessados deverão preencher os mapas em duplicado e enviá-los à aprovação da Inspecção do Exercício farmacêutico, devendo proceder-se seguidamente nos termos dos n.º 3 e seguintes do artigo 122.º.

Art. 121.º -1. A colagem das estampilhas nas especialidades farmacêuticas será feita no último envoltório rotulado, de forma que não fique coberto o nome do produto e do preparador, tendo em atenção que tal operação deve ser feita junto das aberturas, de forma que o medicamento não possa ser utilizado sem

o rompimento da mesma. A inutilização da estampilha será feita por meio de carimbo a tinta de óleo de caracteres bem visíveis, de forma que os mesmos dizeres apanhem também a parte das embalagens.

2. Nas especialidades farmacêuticas importadas e em embalagens hospitalares e bem assim nas preparadas no território acondicionadas da mesma forma, é colada a estampilha comprovativa do pagamento do imposto de um por cento, da totalidade de cada embalagem, anotando-se nesta, por meio de rótulo, o número de unidades nela contidas e o preço de venda ao público de cada uma delas.

Art. 122.º 1. As estampilhas para efeitos de selagem e comprovativas do pagamento do imposto serão fornecidas pelas recebedorias de finanças contra o pagamento, por meio de guia, da importância do imposto devido por cada importação.

2. Por cada bilhete de despacho e para cálculo do imposto a cobrar, o preço de venda total será arredondado, por excesso, para escudos.

3. Para a aquisição das estampilhas a que se refere o n.º 1 os interessados preencherão a requisição do modelo n.º 5, anexo a este Regulamento, na qual constarão a natureza das especialidades farmacêuticas, o número das respectivas unidades de venda, os valores parciais e totais para venda ao público, e bem assim o nome e morada do importador e o número e a data do respectivo bilhete de despacho.

4. Seguidamente, será preenchida, em triplicado, uma guia de pagamento, segundo o modelo 6, anexo, que será assinada pelo importador, conferida pela inspecção dos Serviços Farmacêuticos e autenticada pelo verificador e visada pelo reverificador do despacho.

5. Os importadores apresentarão a guia referida no número anterior na recebedoria de finanças, para liquidação do imposto de 1 por cento sobre o total da venda ao público das especialidades farmacêuticas. Uma vez pago este imposto, o recebedor fará entrega de tantas estampilhas quantas as unidades de que devolverá ao interessado, e este, por sua vez, fará entrega do original na alfândega para ser junto ao bilhete de despacho, ficando em seu poder com o duplicado como recibo.

6. No fim de cada dia o recebedor de finanças preencherá uma relação igual ao modelo 7, anexo, em face da qual será feito o respectivo débito pela guia regulamentar m/B.

7. O importador colará em cada unidade de venda ao público uma das estampilhas recebidas, pela forma estabelecida no artigo 121.º.

Art. 123.º - O rendimento proveniente da selagem das especialidades farmacêuticas será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica "Imposto do Selo" e a sub-rubrica " Selo de especialidades farmacêuticas".

CAPÍTULO XVIII

Letras, livranças e outros escritos comerciais

Art 124.º -1. Nenhuma letra, livrança, ordem ou título, de qualquer natureza ou forma, em que se determine pagamento ou entrega de dinheiro, com cláusula à ordem ou à disposição, poderá ser sacada, endossada, aceite, paga ou por qualquer modo negociada em S.Tomé e Príncipe, sem que esteja devidamente selada.

2. Aquele que receber letra ou outro título, com falta ou insuficiência de selo, deverá fazê-lo selar na repartição de finanças do respectivo concelho ou área fiscal, dentro do prazo de trinta dias da sua data, em todo o caso antes do vencimento ou de qualquer negociação, pagando o selo devido, ou somente a diferença se algum já tiver pago, e mais a multa, esta fixada de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 255.º deste Regulamento.

Art. 125.º - Nenhuma letra ou título que, devendo pagar selo, o não tiver pago em conformidade com este Regulamento e tabela anexa, será admitido em juízo, perante qualquer autoridade ou nas repartições públicas, sem que se ache revalidado com o pagamento do imposto e da respectiva multa.

Art. 126.º -1. É permitida a substituição do papel para letras por impressos privativos dos sacadores, selados a tinta de óleo, nos termos do artigo 28.º deste Regulamento, desde que contenham estampadas, por qualquer forma, as iniciais ou firmas das pessoas ou sociedades ou a designação das casas ou estabelecimentos a que respeitarem.

2. É também aplicável às letras de que trata este artigo o disposto nos artigos seguintes, ficando, portanto, sujeitas aos escalões, limites e mais formalidades estabelecidas no artigo 7.º e seus números deste Regulamento.

Art. 127.º -1. Quando ao capital da letra corresponda imposto de importância intermediária das taxas estabelecidas no n.º 2 do artigo 7.º deste Regulamento, será utilizada a letra da taxa imediatamente inferior, completando-se o imposto devido por meio de estampilhas coladas na letra e inutilizadas pelo sacador.

2. Quando na recebedoria local não houver letras da taxa imediatamente inferior à correspondente ao respectivo capital, será utilizada letra da taxa mais aproximada e a diferença paga por meio de estampilhas coladas e inutilizadas pelo recebedor de finanças do respectivo concelho ou área fiscal.

Art. 128.º - Quando às importâncias dos saques corresponder selo maior que o da taxa máxima estabelecida no n.º 2 do artigo 7.º deste Regulamento, poderão os sacadores empregar letras da taxa mais elevada que houver à venda, completando o selo por meio de estampilhas coladas nas letras e inutilizadas pelo recebedor de finanças do respectivo concelho ou área fiscal, mas antes de conterem qualquer assinatura.

Art. 129.º - Quando se verificarem as hipóteses previstas nos dois artigos anteriores, as estampilhas serão coladas na margem da letra, ao lado do selo a tinta de óleo e inutilizadas, além da data, com a assinatura manuscrita ou por meio de chancela, nos casos em que esta seja permitida.

Art. 130.º - As letras, livranças, ordens ou outros títulos, quando sacadas ou passadas em país estrangeiro, para serem pagas em S.Tomé e Príncipe, só poderão ser aceites, endossadas, cobradas ou por qualquer outra forma negociadas, no território, depois de seladas no acto do aceite, endosso ou cobrança pela pessoa que as aceitar, endossar ou receber, com o mesmo selo das sacadas ou passadas em S.Tomé e Príncipe.

Art. 131.º - As letras sacadas em praças estrangeiras para serem pagas em praças estrangeiras, que sejam negociadas em S.Tomé e Príncipe, pagarão o selo no acto do primeiro endosso.

Art. 132.º - O selo de que trata o artigo 93.º da tabela corresponde a todas as vias que de uma mesma letra se passarem, e por isso em que qualquer delas podem ser coladas as respectivas estampilhas.

Art. 133.º - As livranças serão passadas no papel para letras. Os demais títulos comerciais, de que trata o artigo 92.º da tabela, serão selados por meio de estampilhas, segundo as regras já estabelecidas.

Art. 134.º - São aplicáveis às livranças as disposições do artigo 102.º e seus números deste Regulamento.

CAPÍTULO XIX

Licenças

Art. 135.º - 1.O pagamento do selo das licenças será efectuado por meio de estampilha, de verba ou de selo especial conforme for permitido por este Regulamento ou pela tabela anexa, e sempre antes de iniciados ou praticados os actos que dependam de licença, ou de findo o período de validade das que já tenham sido conferidas sobre o mesmo objecto, salvo os casos expressamente exceptuados neste Regulamento ou em leis especiais.

2. O selo devido nas licenças de contribuição industrial e de bebidas alcoólicas, passadas nas repartições de finanças, será liquidado em verba adicional, na própria licença como "Selos diversos" e sob esta sub-rubrica e a rubrica "Imposto do selo" será escriturado o seu rendimento nas contas gerais do Estado.

3. Quando as licenças forem concedidas por mês, deve entender-se por mês um período de trinta dias, indicando-se os dois dias em que principia e em que termina, salvo quando esse período tiver inicio no primeiro dia do mês, porque então termina sempre no último dia desse mesmo mês.

4. Para o efeito do disposto neste artigo devem os interessados solicitar oportunamente os respectivos diplomas ou licenças das autoridades ou funcionários competentes.

Art. 136.º -1. As estampilhas, quando por meio delas deva ser pago o imposto, serão apostas no talão da própria licença ou, não o havendo, na requisição,

declaração ou qualquer outro documento originário da licença, e devidamente inutilizadas pelo funcionário a quem competir assiná-las.

2. Ao funcionário que competir assinar as licenças de que trata este artigo cumpre declarar nas mesmas que o imposto do selo devido, cuja importância indicará, foi pago por meio de estampilha aposta e inutilizada no respectivo talão, requisição, declaração ou outro documento.

Art. 137.º - Quando simultaneamente se exerçam num estabelecimento diversas indústrias a que correspondam taxas de selo diferentes, será devida somente a mais elevada, salvo os casos de acumulação expressamente previstos neste Regulamento ou na tabela anexa.

Art. 138.º - 1. O selo das licenças e demais documentos cobrados pelos delegados de saúde, serviços aduaneiros e autoridades administrativas, nos termos do artigo 99.º da tabela anexa, dará entrada nas recebedorias de finanças mensalmente, por meio de guia m/B, até ao dia 10 do mês imediato àquele em que tiver sido cobrado.

2. As guias a que se refere este artigo serão passadas nos termos e com as formalidades dos artigos 25.º e 26.º deste Regulamento e discriminarão os actos a que o selo cobrado respeitar por forma a verificar-se prontamente se a importância total inscrita na guia foi devidamente determinada e se a liquidação do respectivo imposto foi feita nos termos legais; esta discriminação pode também ser feita em nota separada, que ficará fazendo parte integrante da respectiva guia.

Art. 139.º - A licença a que se refere a verba XXVII do artigo 97.º da tabela anexa somente será válida para os leilões que se realizarem no local e prazo designados na respectiva licença e por conta da mesma pessoa a quem tenha sido conferida.

Art. 140.º - Quando o exercício de qualquer acto depender de autorização de mais de uma entidade, o selo será pago por uma só vez, excepto tratando-se de licenças tributadas especialmente na tabela e em que o selo seja devido simultaneamente nas licenças passadas pelas finanças, pelos corpos administrativos ou por qualquer outra autoridade.

Art. 141.º - O selo das licenças será aplicado na proporção do tempo da sua validade, desde um a doze meses, mas de forma que tais licenças terminem sempre no último dia do ano em que foram concedidas, salvo disposições em contrário neste Regulamento, na tabela anexa ou em leis especiais; sendo tiradas por mês pagar-se-á a quinta parte da taxa respeitante a um ano, excepto de se tratar de licenças sujeitas à verba 100.^a da tabela, porque, em tal caso, o selo devido é sempre o que resultar da aplicação da percentagem respectiva, arredondada nos termos legais, se a esse arredondamento houver lugar.

Art. 142.º -1. Os alvarás de licenças para estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxico serão sempre selados com a taxa inteira de um ano, mesmo em relação ao primeiro ano, qualquer que seja o mês em que tenham sido concedidos, e a sua validade terminará sempre em 31 de Dezembro do ano para que foram passadas, repetindo-se esse pagamento ano a ano, e sucessivamente, enquanto os mesmos estabelecimentos existirem.

2. As estampilhas, nos casos deste artigo, devem ser coladas nos diplomas e inutilizadas, no primeiro ano, pela autoridade a quem por lei competir assiná-los, e nos anos seguintes, pelo secretário de finanças do concelho ou área fiscal em que forem situados os estabelecimentos ou depósitos.

3. Para o efeito da última parte do número anterior e sempre até 31 de Dezembro do ano anterior àquele para que se pretende a licença, devem os respectivos diplomas ser apresentados, com a estampilha fiscal correspondente, ao secretário de finanças competente.

4 A falta de apresentação dos diplomas das licenças ao secretário de finanças, nos termos do número antecedente, será punida nos termos do artigo 255.º deste Regulamento, independentemente do pagamento do selo devido.

5. Quando nos diplomas já não houver lugar para a aposição das estampilhas, juntar-se-ão as folhas de papel necessárias para tal fim.

Art. 143.º -1. A pessoa que depois de obter licença autorizando qualquer acto não se aproveitar dela por não praticar esse acto, ou aproveitando-se, não conseguir o fim para que a pediu, nem por isso terá direito algum a ser indemnizada do selo que pagou, porque sempre se considera devido na sua totalidade logo que se passa a licença; e quando, porventura, as licenças por tempo determinado possam, segundo as disposições especiais que as regem, servir além do prazo por que foram passadas, será o imposto do selo novamente devido, como se houvesse nova licença.

2 Na aplicação deste artigo, ter-se-á em vista o que se dispõe no artigo 272.º e seus números do presente Regulamento.

Art. 144.º -1. As repartições, autoridades, organizações administrativas ou quaisquer funcionários que expedirem licenças são obrigados a enviar à respectiva repartição de finanças, dentro da primeira quinzena de cada mês, para efeitos de fiscalização, os talões de todas as licenças cobradas no mês anterior, ou, na sua falta, as requisições, declarações ou outros documentos originários das licenças, acompanhadas de uma relação em triplicado, conforme o modelo n.8, da qual deverá constar o número de ordem, classificação, o nome e residência das pessoas ou entidades a quem foram conferidas as licenças, a data em que foram passadas, a sua duração, custo e o acto ou indústria que autoriza e a importância do selo paga, com discriminação dos três por cento do selo de conhecimento, ou a indicação de não ser devido selo.

2 Aos secretários de finanças compete, nos dez dias subsequentes, verificar o selo arrecadado, lançando a nota de conferência em todos os exemplares da relação que acompanhar os talões e levantar os autos de transgressão pelas faltas que verificarem. O triplicado da relação e talões de licenças serão devolvidos dentro do prazo fixado neste número.

Art. 145.º -1. Pela inobservância do disposto nos artigos 136.º e 144.º são unicamente responsáveis, perante a Fazenda Nacional, os chefes das repartições, autoridades e mais funcionários que assinarem e expedirem as licenças, sendo-lhes aplicável a multa estabelecida no artigo 255.º e seus números deste Regulamento, em relação ao selo a menos cobrado nas licenças.

2. A falta de remessa dos talões de licenças e das respectivas relações, no prazo designado no n.º 1 do artigo antecedente, será punida com multa fixada no artigo 259.º deste Regulamento.

CAPÍTULO XX

LIVROS

Art. 146.º - 1. O selo dos livros e protocolos mencionados na tabela será pago pelo número total de folhas, salvas as excepções consignadas neste regulamento e na mesma tabela, antes de neles se fazer ou começar qualquer escrita ou lançamento.

2. O selo será liquidado em relação a cada folha de duas laudas, embora uma das laudas de cada folha não seja aproveitável.

3. Não se consideram princípio de escrita ou lançamento os simples dizeres gerais escritos, impressos, litografados ou estampados nos livros ou protocolos.

Art. 147.º- O selo devido pelas folhas dos livros dos notários das administrações dos conselhos, dos notários privados privativos de finanças, serviços militares e secretarias das câmaras e comissões municipais será pago por meio de estampilha fiscal conjuntamente com o selo relativo aos actos, se for devido.

Art. 148.º- 1. O selo dos livros dos registos predial, comercial e da propriedade automóvel poderá ser pago por uma ou mais folhas, conforme as necessidades de serviço.

2. Para os efeitos fiscais, quando as descrições ou as matrículas e as inscrições e averbamentos não forem exarados no próprio dia das respectivas apresentações, deverá constar da sua parte final a data em que são efectuados, sob pena de se considerarem como efectuados nas datas das referidas apresentações, segundo o "Diário".

Art. 149.º - 1. Nos livros e protocolos que estejam ou venham a estar sujeitos a selo de verba, quer este deva ser pago por uma só vez, quer em relação a uma ou mais folhas, nos casos em que for permitida a selagem gradualmente, o primeiro pagamento será efectuado, independentemente de guia, exarando-se a verba de selo da última lauda que dever ser selada. Os pagamentos imediatos, quando a eles houver lugar, serão feitos por meio de guias, independentemente da apresentação dos livros.

2. As guias serão assinadas pelos respectivos funcionários e deverão mencionar a importância do selo a pagar, o título a que este respeitar, quantidade de folhas a selar e a sua numeração.

O exemplar da guia que for entregue ao apresentante, na forma do artigo 26.º deste Regulamento, será junto ao livro.

Art. 150.º - 1. Nenhum livro ou protocolo, excepto os mencionados no artigo 147.º deste Regulamento, será rubricado, nem nele se lançarão os de abertura e encerramento, sem se mostrar pago, nos termos dos artigos anteriores, o respectivo selo.

2. Exceptuam-se também os livros de cauções e fianças nas causas criminais, os dos julgamentos de transgressões de posturas e bem assim os de registo de articulados, tenções, sentenças e acórdãos nos processos cíveis e comerciais, cujo selo será contado e pago a final.

Art. 151.º- Os conservadores do registo predial que houverem de transcrever quaisquer actos, nos livros do mesmo registo, nos termos da legislação em vigor, não são obrigados a selar as folhas ocupadas por essas transcrições.

Da mesma forma não são obrigados a selar as folhas ocupadas pelo registo de quaisquer actos a favor da Fazenda Nacional.

Quando as transcrições ou registo dos actos a que este artigo se refere forem feitos em folhas já seladas, o espaço por eles ocupado será compensado pela utilização, em pagamento de selo, de um espaço igual nas folhas seguintes.

Em qualquer caso deverão os conservadores ou os delegados lavrar nos livros um termo em que, sob sua responsabilidade, declararem o número de folhas isentas de selo ao abrigo do disposto no artigo 101.º da tabela.

Art. 153.º - 1. Todos os comerciantes matriculados são obrigados a ter devidamente os seus livros de "Inventário e balanços", "Diário", "Razão" e "Copiador". As sociedades, além dos livros referidos, são obrigadas a ter devidamente seladas os livros para actas e para registo de acções e de obrigações em todos os casos em que a lei os exige.

2. Os conservadores enviarão às repartições de finanças da sede da respectiva comarca, até ao dia dez de cada mês, uma relação das matrículas efectuadas no mês anterior.

CAPÍTULO XXI

Lotarias ou rifas

Art. 153.º- O selo dos bilhetes de lotarias ou rifas nacionais será calculado sobre o respectivo plano e pago por meio de verba lançada no diploma, despacho ou documentos que autorizar tais actos.

Art. 154.º- 1. Quando se trate de bilhetes de lotarias ou rifas provenientes do estrangeiro, cuja entrada e venda esteja autorizada no território, o selo de que trata este capítulo será calculado sobre o valor nominal de cada um, com estrita observância do disposto na alínea c) do artigo 282.º deste Regulamento para os casos em que esse valor esteja expresso em moeda que não seja a do Estado, e será pago, quando dele não estejam isentos por disposição legal, por meio de verba lançada na respectiva guia antes de postos à venda.

2. Para os efeitos do disposto no número anterior serão os bilhetes apresentados na repartição de finanças competente, e sobre eles e suas fracções – cada uma de per si- será aposto o respectivo carimbo de selo de verba.

3. As guias com que o imposto der entrada nos cofres do Estado serão passadas em harmonia com o disposto no artigo 26.º deste Regulamento e mencionarão sempre o valor total dos bilhetes, os números destes e suas fracções e bem assim a data da extracção.

Art. 155.º - Os bilhetes e suas fracções de lotarias ou rifas nacionais ou estrangeiras que forem encontrados à venda sem terem pago o selo a que estiverem sujeitos serão apreendidos, independentemente da multa a aplicar nos termos do artigo 255.º deste Regulamento em relação ao selo devido, e se vierem a ser premiados reverterão os prémios em favor do Fundo de Ajuda Social.

CAPÍTULO XX II

Notariado e registo civil

Art. 156.º- 1. O imposto do selo referente aos actos lavrados nos livros dos notários e funcionários com funções notariais e nos livros de extractos do registo civil e bem assim aqueles a que se refere o artigo 105.º da tabela é pago por meio de verba, dando entrada nas respectivas recebedorias de finanças mensalmente, por meio de guia m/B, até ao dia 10 do mês imediato àquele que tiver sido cobrado.

2. Exceptuam- se do disposto no número anterior o imposto do selo referente ao papel, que será pago pela forma estabelecida na tabela anexa, bem como o imposto devido nas certidões, fotocópias autos de declaração ou de redução a escrito de requerimentos verbais, editais e certificados, que pode ser por estampilha.

3. Dos livros em uso nos cartórios notariais apenas estão sujeitos ao imposto de selo os indicados na alínea a) a d), g) e h) do n.º 1 do artigo 10.º do Código do Notariado, sendo o imposto do selo dos livros de notas liquidado e cobrado por cada lauda, e à medida que os actos neles forem sendo lavrados, à razão de metade de selo dividido por cada folha; o imposto é devido pelo acto que ocupar a primeira linha de cada lauda e deve ser discriminado na conta dos encargos que são cobrados das partes. Nos outros livros sujeitos a imposto do selo, este deve ser liquidado e pago pelos notários, antes da legalização.

4.º O selo relativo às laudas inutilizadas por motivo não imputável às partes é da responsabilidade do notário, que o deve anotar mesmo à margem e registar no livro de registo de emolumento e selo.

5.º Não é devido selo pelas laudas que contiverem os termos de abertura e de enceramento, se as linhas restantes não forem utilizadas para a escrita de qualquer acto.

Art. 157.º- 1. Os funcionários referidos no artigo 156.º, n.º 1, são obrigados a designar as respectivas importâncias no fim de cada acto praticado nos livros, ao lado ou a seguir às assinaturas, na mesma lauda ou na que se seguir, pela maneira seguinte: Imposto do selo (quantia em algarismos e por extenso e na frente a rubrica); Contribuição industrial(pelo mesmo modo).

2. Quando a discriminação de que trata este artigo for feita a seguir às assinaturas e passe à folha seguinte, esta, se outro acto não contiver, não está sujeita ao selo do artigo 104.º da tabela anexa.

CAPÍTULO XXIII

Papéis de crédito

Art. 156.º-1. Os títulos provisórios dos bancos, sociedades, empresas comerciais, organizações administrativas e quaisquer estabelecimentos públicos serão selados, pela forma estabelecida na tabela, antes de emitidos e assinados, com as taxas correspondentes aos títulos definitivos; mas a importância que assim for paga levar-se-á em conta por ocasião de serem selados, pela mesma forma e nas mesmas condições, os títulos definitivos que substituírem os provisórios, pagando-se, além da diferença do selo, se a houver, conforme a tabela ao tempo vigente, as despesas de estampagem do selo a tinta de óleo, se for esta forma legal de arrecadação do imposto.

2. O disposto no n.º anterior só será aplicável quando os títulos definitivos forem da mesma natureza dos provisórios e passados a favor da pessoa em nome de quem estes estiverem averbado, ou a quem tenham sido transmitidos, por meio de pertence devidamente selado.

3. O selo aposto nos títulos provisórios que forem apresentados para ser levado em conta o selo, quando forem selados os definitivos, será inutilizado pela repartição de finanças onde os mesmos títulos definitivos forem apresentados para o pagamento do selo.

Art. 160.º - O selo dos pertences feitos em S.Tomé e Príncipe por meio de averbamentos lançados nos títulos pelas respectivas repartições ou estações públicas, ou pelas companhias, empresas ou sociedades emissoras, será pago, ou por estampilha colada na ocasião de serem assinados esses averbamentos, quando os títulos de inscrição nominativa forem pelas competentes entidades averbados ao portador, ou quando os títulos de inscrição ao portador forem averbados pelas mesmas entidades em nominativos; ou por meio de verba, nos demais casos.

Art. 161.º- O selo dos pertences ou endossos que forem passados em país estrangeiro será pago por meio de verba, antes de feitos os averbamentos pelas respectivas repartições ou estações públicas ou pelas companhias, empresas ou sociedades emissoras dos títulos.

Art. 162.º- 1. Quando os pertences ou endossos sejam escritos fora dos títulos, em papel avulso, pagar-se-á o selo por estampilha ou verba, conforme esses pertences ou endossos forem passados em S.Tomé e Príncipe ou no estrangeiro.

2. Nestes casos não são devidas as taxas do artigo 81.º da tabela.

Art.163.º- O selo dos pertences ou endossos é devido em relação a cada acto escrito que envolva transmissão de propriedade do título, em harmonia com o artigo 160.º deste Regulamento.

CAPÍTULO XXIV

Processos Forenses

Art. 164.º- 1. Para os efeitos da incidência do imposto do selo, compreendem-se na expressão "Processos Forenses" todos os termos e actos dos processos, incluindo os éditos ou editais e suas cópias, os anúncios, as cópias, notas e contraféis que os escrivães e oficiais de diligências devam entregar aos citados ou notificados; os requerimentos e documentos juntos pelos arguidos em processos disciplinares instaurados a servidores da função pública, desde que a decisão seja conservatória; as cópias dos autos de penhora ou relações dos bens penhorados, que devem ser entregues aos depositários; as certidões de avaliação de bens; as relações de bens em inventários; os articulados e seus duplicados, petições, impugnações ou respostas a estas; as minutas, petições de agravo e outras alegações; os róis de testemunhas, os depoimentos da parte e as guias emanadas dos processos.

2. O selo a que se refere o artigo 151.º da tabela só é devido pelos termos posteriores aos actos mencionados no mesmo artigo.

Art. 165.º-1. Os termos dos processos instaurados em qualquer juízo, tribunal ou repartição serão escritos em papel sem selo, mas a importância do imposto que for devida, incluindo os selos de recibo, será contada e entrará em regra de custas.

2. Exceptuam-se os articulados e seus duplicados, minutas e outras quaisquer alegações, róis de testemunhas e quaisquer outros requerimentos entregues pelas partes, bem como os documentos que os instruírem cujo papel será sempre selado, menos quando produzidos pelos agentes do Ministério Público, curados dos órfãos e advogados officiosos em nome dos seus representados, pelos que tiverem obtido assistência judiciária, pelos comerciantes que vierem a juízo fazer a participação para a declaração de falência, pelos administradores das falências, enquanto não houver em depósito dinheiro suficiente da massa falida, pelas corporações de beneficência e demais pessoas ou entidades a quem seja concedida a isenção do imposto do selo.

Art.165.º- 1. A importância do selo dos processos a que se refere o n.º 1 do artigo anterior, excepto os instaurados nos tribunais comuns, julgados municipais ou tribunais do trabalho, será paga dentro de cinco dias, a contar da entrega das respectivas guias aos interessados, ou, quando esta não dever

ter lugar, a contar da data do recebimento, pelo escrivão, secretário ou funcionário respectivo, das importâncias lhe lhes forem entregues ou remetidas por precatório, cheque ou vale de correio para os fins deste número.

2. Os escrivães ou secretários entregarão aos interessados, por meio de termo, as guias, em duplicado, para efeitos do pagamento de que trata este artigo, nas quais se fará expressa referência aos processos a que o selo respeitar, com indicação do nome das partes, data dos termos de entrega das guias e da respectiva liquidação, ou do recebimento das importâncias em dívida da mão dos interessados ou por meio do precatório, cheque ou vale do correio.

3. O pagamento e entrega nas recebedorias de finanças do imposto do selo respeitante aos processos instaurados nos tribunais comuns, julgados municipais e tribunais do trabalho regular-se-á pelas disposições especiais previstas, respectivamente nos Códigos Judiciais do Trabalho.

4. Nos casos em que as custas e selos dos processos sejam recebidos em prestações, os selos devidos darão entrada nos cofres do Estado em primeiro lugar, ainda que a sua importância abranja várias prestações, de preferência ao pagamento dos emolumentos ou salários pertencentes aos funcionários ou magistrados.

5. É mantida de forma prescrita no Regulamento das Execuções Fiscais para o pagamento do selo destes processos. Quando, porém, se cobre somente parte da dívida exequenda, o selo de todo o processo será pago imediatamente, e assim se procederá a respeito dos selos acrescido em cada liquidação ou cobrança ulterior.

6. No caso de na lei geral se estabelecerem prazos inferiores ao fixado no n.º 1 deste artigo, para o pagamento ou depósito das custas, serão esses os prazos dentro dos quais serão depositados ou darão entrada nos cofres do Estado todas importâncias relativas a selo.

Art. 167.º - As execuções por custas em dívidas em juízo, ainda quando instauradas pelos escrivães, seguirão os seus termos em papel comum, mas os respectivos selos deverão entrar na conta final e ser pagos por meio de verbas. Também os recursos dos oficiais de justiça em processo disciplinar seguirão os seus termos em papel comum, devendo os respectivos selos entrar na conta final quando os recursos não tenham provimento.

Art. 168.º- Tendo sido pago por estampilha ou em papel selado, conforme a tabela, o selo de qualquer acto de processo, esse acto não será incluído na liquidação do selo devido pelo processo.

Art. 169.º- O selo do papel de algum acto do processo, especialmente designado na tabela, não se acumula com o do processo.

Art.170.º- As taxas por estampilha, devidas nos processos por quaisquer actos cujo selo tenha de ser pago a final, pode cobrar- se juntamente com este selo, e deverão entrar na liquidação quando não hajam sido pagas por aquela forma.

Art. 171.º- Os actos de cessão, quitação, confissão, desistência, fiança, arrendamento, arrematação em hasta pública ou em virtude de propostas em carta fechada, adjudicação de bens e rendimentos nos processos isentos de selo ou cujo selo seja pago a final, deverão ser escritos em papel selado e selados com as devidas estampilhas.

Art. 172.º- 1. Serão passadas em papel comum, em todos os processos, as cópias, notas e contrafés que devem ser entregues aos citados ou notificados, bem como as relações a entregar aos depositários, mas os selos correspondentes serão liquidados e entrarão em regra de custas para serem pagos no prazo e pela forma determinada no artigo166.º deste Regulamento. Se nos processos a que tais selos respeitarem outros se deverem, efectuar- se- á conjuntamente o pagamento de todos.

2. As contrafés serão passadas em papel selado quando requeridas pelas partes.

Art. 173.º- Nas contas dos processos, os contadores liquidarão sempre a importância dos selos a pagar por meio de verba, incluindo os selos de recibo e das guias com que o imposto tem de ser arrecadado.

Art.174.º- Deve ter o formato e o n.º de linhas do papel selado o papel comum destinado aos actos e termos dos processos sujeitos ao imposto do selo.

Art. 175.º- Será sempre liquidado por inteiro o selo dos processos para liquidação do imposto sobre sucessões, doações e sisa, em que o contribuinte, havendo interposto recurso para as estações superiores, decai a final no todo ou em parte.

Art. 176.º- 1. Não poderá ser entregue à parte, arrematante ou a qualquer requerente carta de sentença ou de arrematação, precatório, cheque ou mandado de levantamento ou conversão, alvará, mandado, certidão ou outro qualquer documento que envolva cumprimento de julgado ou com que este possa executar ou registar- se, sem estarem contados e pagos todos os selos devidos.

2. O disposto no número anterior não é aplicável às partes ou quaisquer interessados que tiverem pago a parte das custas e selos que, em rateio, lhes tiver cabido na conta respectiva.

Art. 177.º- Nas execuções fiscais ou em outros processos em que a Fazenda Nacional haja de receber, além do selo, o principal das mesmas execuções, ou só o selo, deverá declarar- se sempre, nas guias que se passaram para pagamento daquele, o número das folhas sujeitas a selo e a importância total deste.

CAPÍTULO XXV

Recibos

Art.178.º - Estão compreendidos na tributação do artigo 129.º da tabela os recibos de vencimentos, gratificações ou quaisquer proventos de funcionários ou empregados públicos ou particulares.

Art.179.º - 1. O selo dos recibos dos vencimentos, ordenados, prés ou soldos, incluindo melhorias, emolumentos ou gratificações, respeitantes a todos os funcionários do Estado, civis ou militares, e dos corpos administrativos, bem como o de pensões e de quaisquer outras despesas certas ou variáveis a cargo do Estado, pagas por meio de folhas ou títulos processados, é liquidado por desconto nessas mesmas folhas ou títulos.

2. Quando se trate de abonos da natureza dos referidos neste artigo, processados pelos corpos administrativos, a importância total dos descontos para este imposto entrará, até ao dia 10 do mês seguinte àquele a que respeite a folha ou título, por meio de guia m/B, nas recebedorias de finanças dos respectivos concelhos ou áreas fiscais.

3. São responsáveis pelo cumprimento do disposto neste artigo:

Todos os funcionários que nas folhas ou títulos que processaram deixarem de fazer o desconto ou façam por quantia inferior à devida:

Os chefes de secretaria e os tesoureiros dos corpos administrativos, solidariamente, que deixaram de entrar nos cofres das finanças, no prazo indicado, com a importância total do imposto do selo descontado.

4. O rendimento de selo arrecadado nos termos deste artigo será escriturado nas contas gerais do Estado sob a rubrica "imposto do selo" e a sub-rubrica "Selo de verba".

Art. 180.º - 1. O imposto do selo dos recibos passados em virtude de quaisquer transacções e prestações de serviço é devido sempre pela pessoa ou entidade que tiver cobrado o preço da transacção realizada ou do serviço prestado.

2. Salvo as isenções consignadas na tabela na tabela, é obrigatória a passagem de recibos no momento do pagamento do preço de qualquer transacção ou serviço prestado, independentemente da forma de pagamento utilizado.

3. A aposição das estampilhas e a sua inutilização é da responsabilidade da pessoa que receber a importância da transacção realizada ou do serviço prestado.

Art. 181.º - Consideram-se abrangidos pelo artigo 129.º da tabela não só os recibos, mas também as declarações de "Vendas a dinheiro", "Vendas sem lançamento", "Entregue", "Liquidado", "Pago", "Lançado a crédito", e quaisquer outras equivalentes, sejam ou não apostas em facturas, contas, títulos ou obrigações de dívidas, e bem assim as notas, avisos de crédito ou qualquer outra forma de quitação, quando documentem pagamentos ou sejam exibidos com idêntico fim.

Art. 182.º - Quando o recibo seja passado em qualquer outro documento referente a saldo de contas, no qual se consigne a importância total da dívida, o selo devido recairá sobre este valor ou quitação, salvo se o pagamento do selo tiver sido efectuado nos recebimentos parciais.

Art. 183.º - 1. Todas as pessoas ou entidades que normal e periodicamente têm de processar recibos de vencimentos, salários, ordenados, gratificações ou outros proventos ficam autorizadas a pagar o selo respectivo por meio de guia m/B.

2. Para se usar da faculdade concedida no número anterior é obrigatória a organização, por parte das interessadas, de um registo donde constem os nomes das pessoas a quem os recibos são passados, a sua importância e selo correspondente.

3. As guias a que se refere este artigo serão passadas, em triplicado, pela pessoa ou entidade respectiva e a sua importância dará entrada nas recebedorias de finanças do concelho ou área fiscal da sua residência, até ao dia 10 do mês imediato àquele em que os recibos tiverem sido passados e será escriturada nas contas gerais do Estado nos termos do n.º 4 do artigo 179.º deste Regulamento.

4. A faculdade conferida por este artigo fica dependente da autorização do director dos Serviços de Finanças mediante requerimento do interessado, no qual declarará que se sujeita a facultar todos os elementos necessários à fiscalização do imposto.

5. A falta, no todo ou em parte, do pagamento do selo no prazo determinado no n.º 3 será punida nos termos do artigo 255.º deste Regulamento.

Art. 184.º - A taxa de um por mil, de que trata o artigo 129.º da tabela, devida pelas empresas seguradoras, incide sobre a soma de todos os prémios, encargos, custos das apólices ou qualquer outros adicionais cobrados por elas, e será liquidada e paga juntamente com a percentagem do artigo 12.º da mesma tabela, nos termos e com as formalidades do artigo 84.º deste Regulamento.

CAPÍTULO XXVI

Testamentos

Art. 185.º - O selo a que se refere o artigo 152.º da tabela será pago nos testamentos cerrados, depois de registados e antes de restituídos aos interessados, e nos traslados, fotocópias ou certidões dos testamentos públicos, antes de apresentados em juízo ou em qualquer repartição pública.

Art. 186.º - A pessoa que tiver em seu poder um testamento cerrado e o deixar de apresentar no prazo legal, depois do falecimento do testador ou de a este haver sido instruída curadoria definitiva, incorrerá em multa nos termos do artigo 255.º deste Regulamento.

Art. 187.º - Para os efeitos do imposto do selo considera-se testamento cerrado não só a disposição do testador, como também o auto de aprovação, a nota lavrada pelos notários identificando a pessoa a quem pertence o testamento, e o auto de abertura, se porventura tiver sido lavrado.

Art. 188.º - A taxa de imposto do selo do artigo 20.º da tabela anexa é devida por cada instrumento de aprovação de testamento cerrado.

Art. 189.º - O imposto do selo relativo aos testamentos públicos, quando utilizados nos termos do artigo 60.º do Código do Notariado, pode ser pago por selo de estampilhas coladas e inutilizadas nas competentes folhas dos livros.

Art. 190.º - Os autos de aprovação de testamentos cerrados, aprovados no estrangeiro, quando apresentados no Ministério dos Negócios Estrangeiros para legalizar, estão sujeitos ao pagamento prévio de taxa do artigo 20.º da tabela anexa.

Art. 191.º - O selo do artigo 152.º da tabela só é devido quando o testamento tenha de produzir efeitos jurídicos.

Art. 192.º - As repartições de finanças concelhias ou de área fiscal não poderão aceitar testamentos cerrados sem se mostrar feito o seu registo pelo notário competente.

Art. 193.º - Pode ser de qualquer formato e comum o papel em que se escrevam os testamentos cerrados e os respectivos autos de aprovação.

CAPÍTULO XXVII

Transportes

Art. 194.º - 1. Os serviços municipais ou municipalizadas de transportes urbanos e as companhias, sociedades ou empresas de transporte de

passageiros, géneros ou mercadorias de qualquer natureza, por via terrestre, marítima ou aérea, são exclusivamente responsáveis pelo selo dos bilhetes de passagens, guias, cautelas, conhecimentos, senhas ou qualquer documentos de transportes mencionados na tabela e são obrigados a patentear a sua escrituração aos secretários de finanças e funcionários destes Serviços credenciados para o efeitos, assim como a fornecer-lhes todos elementos de que careçam para verificar a aplicação e o pagamento do imposto do selo.

2. O selo dos bilhetes de passagens será cobrado em dinheiro, juntamente com o preço dos mesmos bilhetes.

3. O selo das guias, cautelas, conhecimentos ou documentos análogos será cobrado no acto de serem passados, em dinheiro ou por meio de estampilha, conforme a tabela preceituar.

Art. 195.º - O selo incide sobre o preço das passagens ou do custo quer de bilhetes, quer de assinaturas.

2. No caso de serviço combinado com países estrangeiros, o selo será liquidado em relação ao preço do trânsito no território.

3. É sempre devido selo pelas cobranças suplementares para mudança de classe ou de veículo, pelas senhas de ampliação de prazo, mudança de itinerário e de passagem ou por qualquer facto que altere a condição da passagem, ou importe a forma de cobrança adicional do preço do bilhete de que já tenha sido pago o imposto.

Art. 196.º - 1. Salvo o disposto no artigo seguinte, o imposto do selo dos bilhetes de passagens, guias, senhas ou quaisquer documentos, que deva ser pago em dinheiro, dará entrada nas recebedorias de finanças, antecipadamente, por meio de guia m/B, passada em triplicado, nos termos e com as formalidades estabelecidas nos artigos 25.º e 26.º deste Regulamento.

2. As guias serão passadas em face dos bilhetes e mais documentos em que for devido o selo que as sociedades ou empresas não avençadas são obrigadas a apresentar, a fim de nelas ser aposto, depois de paga a respectiva importância, um carimbo de forma circular com o Estado Nacional circulando pela legenda "imposto do selo" – "Estado de S.Tomé e Príncipe".

Art. 197.º - O disposto no artigo anterior não é aplicável quando se trate de bilhetes de passagens, guias, senhas ou quaisquer documentos de transporte em carreiras de camionagem, de aviões e embarcações ou vapores de transportes marítimos, uns e outros de carreiras regulares, quer exploradas directamente pelo Estado, quer pelos corpos administrativos, quer ainda em regime de concessão por companhias, sociedades ou empresas com contrato com o Estado, hipóteses em que o selo dará entrada nas recebedorias de finanças mensalmente, por meio de guia m/B, até ao dia 10 do mês imediato àquele em que tiver sido cobrado.

Art. 198.º - As guias para entrega do imposto de que trata o artigo anterior serão passadas em triplicado, e um dos exemplares, depois de aposta a respectiva nota de pagamento, ficará em poder da entidade que tiver feito a entrega, outro acompanhará a contabilidade mensal para a Direcção dos Serviços de Finanças e o terceiro ficará arquivado na repartição de finanças que tiver arrecadado o imposto.

Art. 199.º - As direcções ou administrações das companhias, sociedades ou empresas a que se refere o artigo 197.º e as suas agências ou repartições ficam obrigadas a fazer acompanhar as guias de que trata o artigo 198.º de notas onde se exarem os elementos necessários para se verificar prontamente se a importância total inscrita nas guias foi devidamente determinada e se a liquidação do respectivo imposto foi feita em termos legais. Estas notas ficam fazendo parte integrante das mesmas guias.

Art. 200.º - Pela inobservância das disposições dos artigos anteriores e ainda pela errada liquidação do imposto devido, são responsáveis as entidades designadas no artigo 194.º, sendo-lhes aplicável a multa cominada no artigo 255.º deste Regulamento.

Art. 201.º - Pela expressão "serviço nos portos", empregada no artigo 30.º da tabela, devem entender-se as carreiras entre os cais de embarque ou desembarque e os vapores ou qualquer outra embarcação.

CAPÍTULO XXVIII

Actos e documentos diversos

Art. 202.º - Os conhecimentos de depósitos de géneros e mercadorias feitos em armazéns gerais serão apresentados na respectiva repartição de finanças concelhia ou de área fiscal, antes de assinados, a fim de pagarem o selo estabelecido no artigo 48.º da tabela.

Art. 203.º - 1. Para os efeitos do imposto do selo a que se refere o artigo 122.º da tabela anexa consideram-se precatórios os precatórios-cheques, os requerimentos ou pedidos directamente feitos às finanças, ou a qualquer instituição bancária para o levantamento de quantias ou valores existentes.

2. O selo de 3 por mil, de que são passíveis os juros dos depósitos, nos termos do artigo 122.º da tabela, quando não tenha sido pago nos precatórios ou mandados, sê-lo-á no recibo da entrega, por meio de estampilha colada e inutilizada pelo signatário do recibo.

Art. 204.º - 1. Os cheques ou ordens e os recibos, contas, facturas, ou outros quaisquer títulos ou documentos que importem recibo ou desobrigação de dinheiro, passados em país estrangeiro e cobradas no território, por intermédio

do correio, são sujeitos ao imposto do selo, conforme o artigo 286.º deste regulamento.

2. O selo será pago por estampilha, colada e inutilizada, com a marca do dia da estação, no título ou documento a cobrar, no acto da cobrança, se o devedor pagar a importância do documento ou título.

3. Quando a cobrança for feita fora da estação telégrafo-postal, a estampilha será inutilizada pelo empregado que fizer a cobrança.

Art. 205.º - 1. Os vales de correio que representem permutação de fundos entre S.Tomé e Príncipe e os países estrangeiros são igualmente sujeitos ao imposto do selo, o qual será pago por meio de estampilhas coladas e inutilizadas pelos destinatários na ocasião de passarem os respectivos recibos.

2. As disposições deste artigo não são aplicáveis aos vales internacionais que, por tratado ou convenção, estejam isentos do imposto.

Art. 206.º - Nos escritos, contratos, escrituras ou outros instrumentos lavrados em alteração ou substituição de uma ou mais cláusulas de outros escritos, contratos, escrituras ou outros instrumentos ou em adicional a estes, em que o selo do acto tenha já sido pago, é devido somente o selo do papel e do instrumento, mas desde que o escrito, contrato, escritura ou instrumento adicional ou de alteração de cláusulas não envolva aumento do valor sujeito a selo proporcional, nem qualquer novo acto incluído na tabela de que ainda não tenha sido pago o selo devido no instrumento original, porque envolvendo será devido o selo respectivo, ou só a diferença, conforme for caso.

CAPÍTULO XXIX

Fiscalização

Art. 207.º - Todos os magistrados, autoridades, funcionários e empregados públicos e, em especial, o inspector, directores e secretários de finanças e empregados seus subordinados, e bem assim quaisquer agentes de fiscalização dos serviços de finanças, são obrigados, quando no exercício das suas funções, a cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regulamento, a apreender ou mandar apreender, sempre que seja possível e legal, os livros, processos, documentos, papeis, produtos e objectos que se encontrem sem selo devido, e lavar ou mandar lavar pelas transgressões que descubram os componentes

autos, que remeterão, sem demora, ao secretário de finanças competente, para ser liquidada a multa devida e notificados os transgressores para efectuarem o pagamento e o selo em dívida.

2. O secretário de finanças competente para liquidação das multas e sua notificação aos respectivos transgressores é sempre o do concelho ou área fiscal da residência destes quando for concedida ou, não o sendo, o do concelho ou área fiscal onde for verificada a transgressão.

3. Consideram-se permanentemente no exercício das suas funções para os efeitos deste Regulamento todos os funcionários dos serviços de finanças.

Art. 208.º - Nenhum livro, documento, acto, papel, objecto ou produto de qualquer natureza, que não seja selado em conformidade com os preceitos da Tabela Geral do imposto e deste Regulamento, poderá, respectivamente, ser admitido em juízo ou apresentado a qualquer funcionário, autoridade ou em repartição pública, vendido ou posto à venda, sem que seja pago o selo devido, com ou sem multa, conforme houver ou não transgressão.

2. Compreendem-se na disposição anterior as apólices de seguros e recibos dos prémios, e os arrendamentos feitos por contrato verbal ou escrito de prédios urbanos ou rústicos e suas prorrogações, que não poderão ser invocados sem se mostrar pago o respectivo selo, ou selo o selo e multa, conforme os artigos 89.º, n.º 2, 255.º e 260.º deste Regulamento.

Art. 209.º - Nenhuma letra ou outro papel comercial negociável, sujeito a selo, pode ser sacado, endossado, aceite, pago ou por qualquer modo negociado em S. Tomé e Príncipe sem que seja devidamente selado.

Art. 210.º - Os cheques, letras, livranças e mais papeis comerciais passados em países estrangeiros não podem ser aceites, endossados, pagos ou por qualquer modo negociados em S. Tomé e Príncipe enquanto não forem selados nos termos do artigo 286.º deste Regulamento.

2. O selo deverá ser pago na ocasião de se praticar no território o primeiro acto sujeito ao imposto, exceptuadas as letras aqui cobradas passadas no estrangeiro, que devem reputar-se legalmente seladas quando o selo devido tenha sido pago no acto do aceite, no de qualquer endosso ou no da cobrança e as estampilhas inutilizadas pelos respectivos signatários.

Art. 211.º- Não se poderão fazer averbamento nem pagar-se juros ou dividendos de acções, obrigações e mais papéis de crédito, mencionados na tabela, sem estarem devidamente selados, tanto os próprios títulos como os seus endossos ou pertences.

Art. 212.º - Não serão reconhecidas nem admitidas para efeito algum, pelas companhias de seguros, as apólices emitidas que não estiverem legalmente seladas sem que seja pago o selo devido, com ou sem multa, conforme o caso.

Art. 213.º - Nas contas anuais de gerência das companhias de seguro nacionais e estrangeiras, discriminar-se-á a importância dos prémios recebidos das seguintes proveniências: seguros de vida e de acidentes no trabalho, seguros marítimos e seguros de qualquer outra natureza, bem como as importâncias provenientes de resseguros tomados.

Art.214.º – Os títulos de vívida emitidos pelos governos estrangeiros, e as acções, obrigações ou outros títulos de crédito emitidos por bancos, companhias, sociedades comerciais e empresas estrangeiras de qualquer natureza, não podem ser mencionados por seu dono, possuidor ou detentor, ou funcionário público, em documentos de compra, venda ou troca, nem postos à venda ou por qualquer forma negociados, sem se mostrar pago o selo devido.

Art. 215.º - Os secretários de finanças não poderão liquidar o selo dos livros designados nos artigos 103.º e 104.º da tabela quando o formato e o número de linhas excedam os fixados nos mesmos artigos.

Art. 216.º - Salvo o disposto nos artigos 147.º e 148.º deste Regulamento, não podem ser rubricados os livros sujeitos

Art. 217.º - Não podem ser assinados, sem que se tenha satisfeito o selo devido, os alvarás, cartas e quaisquer outros diplomas sujeitos ao imposto.

Art. 218.º - Os diplomas de autorização para lotarias ou rifas não podem ser assinados por quem competir antes de mostrar pago o selo dos bilhetes, na forma dos artigos 153.º e 154.º deste Regulamento.

Art. 219.º - Os secretários de finanças, por si só ou pelos empregados seus subordinados, são obrigados a proceder a visitas de inspecção, nos termos deste Regulamento, a exercer constante vigilância para cumprimento de todas as disposições do imposto do selo e, sempre que lhes for exigido, a justificar a sua identidade, apresentando o respectivo bilhete ou documento que o substitua.

Art. 220.º - 1. As visitas de inspecção do selo serão feitas em quaisquer estabelecimento comerciais ou industriais, lojas, armazéns, bancos, clubes e sociedades de recreio ou semelhantes, assim como nas secretárias das organizações administrativas, nas repartições públicas ou dependentes do Estado, nos cartórios dos escrivães, notários e demais funcionários ou oficiais públicos, e nas casas de funcionários ou empregados públicos que aí tenham à sua guarda livros ou documentos sujeitos ao imposto do selo.

2. No desempenho de suas funções de inspecção directa limitar-se-ão os funcionários ou empregados a exigir a apresentação dos documentos, livros, objectos ou produtos sujeitos ao imposto do selo e a examiná-los no que no que for estritamente necessários para se conhecer se formam ou não cometidas quaisquer faltas ou transgressões das leis ou Regulamento do selo, sendo-lhes absolutamente defeso divulgar o conteúdo dos documentos, livros, e papeis

comerciais, e, sempre que assim julguem conveniente, poderão examinar os livros da distribuição dos processos forenses, registo de letras e quaisquer outros, bem como fazer-se acompanhar, nas inspecções directas a que procedam, quando se torne necessário, por agentes policiais ou de força pública, que previamente requisitarão à autoridade competente.

Art. 221.º- Efectuado qualquer exame sobre livros, processos, documentos, diplomas e outros papéis sujeitos a selo e não se encontrando falta ou transgressão alguma, será lançada na última folha escrita a nota "Examinando em conformidade com o Regulamento do selo", com a data da rubrica.

Art. 222.º - Os funcionários designados no artigo 219.º tem livre entrada nas embarcações, camionetas e em todos os demais meios de transporte, cujos bilhetes de passagem estejam sujeitos a selo, nos termos da tabela anexa, podendo solicitar dos empregados dos mesmos transportes e dos passageiros as cadernetas ou bilhetes para efeitos de fiscalização.

Art. 223.º - 1. Se na ocasião das inspecções directas forem encontradas valores selados que se presumem falsos, serão logo apreendidos e, com o respectivo auto, remetidos à Direcção dos serviços de Finanças, para efeitos de serem devidamente examinados na Imprensa Nacional ou em estabelecimento estrangeiro da especialidade.

2. Reconhecendo-se haver falsificação, será o auto, com a informação da entidade que procedeu ao exame, enviado ao juízo criminal da comarca, a fim de servir de base ao competente processo crime.

Art. 224.º - Havendo suspeito fundamentada de em qualquer casa, ou estabelecimento público ou particular, existem valores selados falsos ou falsificados, ou cunhos para selagem, procederão ou mandarão proceder os secretários de finanças às necessárias buscas, com a assistência da competente

autoridade judicial, havendo-a na localidade, ou, no caso contrario, da autoridade administrativa.

Art. 225.º - À Direcção dos Serviços de Finanças cumpre a fiscalização da aplicação e arrecadação do imposto do selo e multas na conformidade das leis.

CAPÍTULO XXX

Denúncias

Art. 226.º - 1. São admitidas denúncias sobre as transgressões das leis e do Regulamento do imposto do selo.

2. Se a denúncia for dada verbalmente ou apresentada por escrito pelo próprio denunciante, será reduzida a termo, conforme o modelo n.º 9, assinado pelo denunciante, ou, não sabendo escrever, por pessoa a seu rogo, e pelo secretário de finanças ou funcionário com funções fiscais que receber a denúncia.

3. Sendo feita por escrito, assinado ou anónimo, mas não apresentado pelo próprio denunciante, não deixará, por isso, de tornar-se conhecimento da denúncia, e proceder-se-á com prudente cautela às necessárias investigações, para se executar a diligência no caso de ter fundamentado a arguição.

Art. 227.º - Não se adquire direito algum o denunciante que fizer a participação por qualquer dos modos referidos no n.º3 do artigo antecedente, embora se apresente ou faça reconhecer depois de efectuada a diligência.

Art. 228.º - A denúncia ficará sempre em segredo, salvo sendo completamente destituída de fundamento, ou provando-se que foi feita dolosamente. Neste caso, se o suposto contraventor o requerer, ser-lhe-á comunicado o nome do denunciante, que poderá ser chamado à responsabilidade, segundo as disposições legais, civis e criminais, aplicáveis ao facto.

CAPÍTULO XXXI

Transgressões

Art. 229.º - 1. Os livros, processos, documentos, papéis e produtos que forem encontrados sem o selo devido serão, guardadas as excepções, apreendidos pelo funcionário que descobrir a transgressão ou por aquele a quem competir a diligência.

2. Não serão apreendidos os livros dos registos predial, comercial e da propriedade automóvel, do registo civil, os livros e documentos dos notários, os livros que, segundo a lei, constituem a regular escrituração dos comerciantes, os processos forenses, nem, em geral, os livros, documentos e papéis cuja apreensão importe suspensão ou interrupção do serviço público a que sejam destinados.

3. Não serão apreendidos os livros, processos, documentos ou papéis irregularmente selados, se os transgressores, reconhecendo a transgressão, fizerem o imediato depósito para pagamento da importância do selo devido e multa, conforme o número seguinte, salvo se esses livros, processos, documentos ou papeis constituírem ou converterem prova ou indício de crime, porque, em tal caso, realizar-se-á sempre a apreensão.

4. O depósito será feito mediante guia passada em duplicado, segundo o modelo n.º 10, pelo empregado que proceder à diligência, à ordem do secretário de finanças competente, que lhe dará o destino legal logo que receba o respectivo auto de transgressão.

5. O duplicado de guia de depósito, depois de este efectuado, será entregue ao transgressor para, sendo-lhe preciso, o poder apresentar e fazer uso do livro, documento, ou papel.

6. Quando os documentos indevidamente selados fizerem parte de algum processo forense ou existente em alguma repartição pública, e também não se fará a apreensão, mas enquanto não se apresente documento comprovativo do pagamento do selo e multa, ou da improcedência do auto, os termos do processo somente poderão continuar como se aqueles documentos não existirem.

7. Para os efeitos do número antecedente deverá juntar-se ao auto de transgressão certidão do estado do processo, passada pelo escrivão ou pela repartição pública onde o mesmo correr.

Art.230.º – Os autos de transgressão, do modelo 11, em anexo, serão levantadas perante duas testemunhas, neles se fazendo menção expressa do objecto da transgressão, do artigo da lei, Regulamento ou da tabela infringindo, dos documentos ou produtos apreendidos, se apreensão houver, ou o motivo por que esta se fez, das pessoas solidariamente responsáveis com originário transgressor, se as houver, e também do facto da denúncia, tendo-a havido, e serão assinados pelas testemunhas, pelo transgressor, se souber, quiser ou puder escrever, e pelo funcionário que fizer a diligência.

2. Deve ter o formato e o número de linhas do papel selado comum destinado aos autos.

3. Se o transgressor não souber ou não puder escrever, se se recusar a assinar ou não estiver presente, isto se declara no auto.

4. Nos casos de apreensão, o apreensor entregará ao arguido, se este a exigir, uma relação dos objectos apreendidos datada e assinada.

5. Os autos são válidos e farão fé em juízo tanto na instrução como no julgamento sempre que do seu contexto possa conhecer-se a existência e objecto da transgressão, quaisquer que sejam as formalidades preteridas.

Art. 231.º - Somente nos casos em que os transgressores apresentem voluntariamente os documentos, livros ou papéis para selar nas repartições de finanças se deixará de levantar autos pelas transgressões às leis do selo.

Art.232.º – Levantados autos, serão estes enviados imediatamente com os objectos apreendidos, se os houver, ao secretário de finanças competente, segundo o disposto no n.º 2 do artigo 207.º, a fim de seguirem os seus trâmites segundo as normas prescritas no Regulamento do Contencioso das Contribuições e Impostos.

Art. 233.º - Quando dos documentos, livros ou papéis indevidamente selados não conste o nome ou nomes dos transgressores, mas sim a designação da firma ou sociedade comercial, incluindo as sociedades anónimas e em comandita por acções, constituídas de harmonia com o Código Comercial, responderão para com a Fazenda Nacional os respectivos gerentes, directores ou administradores.

Art.234.º - Serão incluídas num único auto, mas nele expressamente discriminadas, todas as transgressões descobertas ou verificadas na mesma ocasião, por que sejam responsáveis as mesmas pessoas, embora cometidas em actos, livros ou documentos diversos.

Art. 235.º -1. Os transgressores das leis, Regulamentos e tabela do imposto de selo serão julgados nos termos do Regulamento do Contencioso das Contribuições e Impostos, quando à transgressão corresponda somente a pena de multa, e em processo crime, a correr pelo tribunal judicial da comarca, para onde será enviado imediatamente um duplicado do respectivo auto, sempre que além da transgressão se verifique crime.

2. As especialidades farmacêuticas encontradas em circulação ou expostas à venda sem estarem devidamente estampilhadas consideram-se como descaminhadas aos direitos aduaneiros e sujeitos às sanções previstas nos respectivos regulamentos aduaneiros, seguindo os processos as normas prescritas no contencioso fiscal respectivo, com a aplicação das multas cominadas neste Regulamento independentes de quaisquer outras.

Art. 236.º - Exceptuam-se do disposto no n. 1 do artigo anterior os autos levantados por transgressão às disposições dos artigos 55.º e 67.º deste Regulamento, os quais, como no caso do n.º2 do artigo antecedente, ficarão sujeitos aos preceitos estabelecidos para os processos do contencioso fiscal aduaneiro, quando se trate de processos em que o selo se deva cobrar conjuntamente com direitos ou outras disposições aduaneiras, sem prejuízo da aplicação das multas cominadas neste Regulamento.

Art. 237.º - A transgressão verificada depois de decorridos cinco anos sobre o acto não sujeita o transgressor ao pagamento da multa, por esta ter prescrito, mas obriga ao pagamento do selo devido.

Art. 238.º - Os particulares que necessitem de fazer uso de quaisquer documentos ou papéis em que tenha sido verificada a transgressão ao presente Regulamento ou leis do selo antes de paga as multas devidas pelos respectivos transgressores ou responsáveis poderão efectuar o pagamento das mesmas multas e do selo que for devido para que os documentos ou papéis possam produzir efeitos, ficando-lhes ressalvado a direito de haver as suas importâncias das autoridades competentes depois de feita a respectiva cobrança.

CAPÍTULO XXXII

Arrecadação e distribuição das multas

Art. 239.º- O produto das multas por transgressão das leis e Regulamento do Imposto do Selo será arrecadado nas recebedorias de finanças por meio de guias m/B, em triplicado, passadas nos termos do artigo seguinte.

Art. 240.º -1. As guias que se refere o artigo antecedente deverão indicar a proveniência e importância da multa e do selo, quando devido, assim como o nome e qualidade do empregado que houver feito a diligência para a imposição da mesma multa, discriminando-se o que pertencer ao Estado, ao autuante e ao denunciante, havendo-o, e serão passadas:

- a) Pelo secretário de finanças, quando os interessados as solicitarem antes de notificados dos autos de transgressão, ou até ao acto da sua remessa ao tribunal competente, ou ainda na hipótese do n.º3 do artigo 229.º deste Regulamento
- b) Pelo secretário ou escrivão do tribunal a que estiver afecto o processo.

2. Se o transgressor não restituir, dentro do prazo que lhe for fixado, um exemplar da guia com a competente nota de haver efectuado o pagamento, levantar-se-á o respectivo auto de transgressão ou, se já tiver sido levantado, prosseguirá este seus termos, conforme for o caso.

Art. 241.º -1. Exceptuados os casos em que, nos termos deste regulamento, as multas revertam na sua totalidade para a Fazenda Nacional, o seu produto será dividido, em partes iguais, pelo Estado e por todos os funcionários em serviço na repartição de finanças por onde correrem os respectivos processos.

2. A parte que, nos termos do número anterior, pertencer aos funcionários será distribuída igualmente por todos eles.

3. A participação de cada funcionário nas multas que exceder o vencimento anual correspondente à sua classe ou categoria reverterá para o Estado e será escriturada em conta do Tesouro.

Art. 242.º - Sobre a importância total das multas arrecadas será cobrado o adicional de 10 por cento, que constitui receita do corpo administrativo em cujo foral haja sido cometida a infracção.

Art. 243.º - Sempre que a liquidação das multas e o respectivo adicional resulte qualquer fracção de escudos, far-se-á o arredondamento para a unidade imediatamente superior.

Art. 244.º -1. A importância das multas e respectivo adicional será arrecada e escriturada em conta do Tesouro pela forma seguinte:

1.º Como receita eventual, sob a epígrafe “ Multas – Por infracção dos regulamentos de contribuições e impostos a cargo das finanças” - a parte pertencente à Fazenda Nacional;

2.º Como receita consignada, sob a epígrafe “ Participação em multas por transgressões dos regulamentos da contribuição industrial, do imposto sobre sucessões, doações e sisa, do Regulamento e Tabela Geral do Imposto do Selo, do imposto sobre consumos e do Regulamento de Produção e Venda de Vinho da Palma”- a parte pertencente aos comparticipantes a que se refere o artigo 241.º deste Regulamento.

2. O adicional a que se refere o artigo 242.º será contabilizado por “ Operações de Tesouraria”.

Art. 245.º - A importância do selo arrecadada juntamente com a multa será escriturada sob a rubrica “Selo de Venda”.

Art. 246.º - A parte pertencente aos comparticipantes nos termos do n.º1, 2.º, do artigo 244.º será paga pela respectiva dotação orçamental mediante os componentes recebidos processados e liquidados com as formalidades legais.

CAPÍTULO XXXIII

Responsabilidade pelo imposto e multas

Art. 247.º - Além dos casos especialmente determinados, são solidariamente responsáveis com os originários transgressores pelo pagamento do selo em falta e das multas respectivas:

- a) O sacador, aceitante, endossante ou portador de letra ou outro papel comercial;
- b) Aquele que escrever, assinar, apresentar ou usar diploma, documento, acto ou papel de qualquer natureza, sujeito ao imposto do selo;
- c) Os magistrados, autoridades, funcionários e empregados públicos que deixarem de proceder contra os originários transgressores, ou não derem aos autos o devido destino e andamento; que assinarem ou registarem diplomas antes de estar pago o selo devido; que ordenarem o pagamento de vencimentos, ou assinarem as respectivas
- d) O dono, possuidor, ou detentor de títulos de dívida pública estrangeira, de acções, obrigações, ou outros títulos de crédito emitidos por bancos, companhias, sociedades comerciais e empresas estrangeiras de qualquer natureza, e o oficial ou funcionário público que puser à venda ou transaccionar, ou que por qualquer forma intervenha na venda ou dos mesmos títulos, acções e obrigações, antes de devidamente selados;
- e) As empresas singulares ou colectivas, ou quaisquer pessoas que afixarem, mandarem afixar ou expuserem em qualquer lugar cartazes ou anúncio sem ter sido pago o selo devido, as empresas anunciadoras por intervenção das quais foram afixados ou expostos e os donos dos estabelecimentos comerciais ou industriais que ai permitirem a afixação ou exposição desses cartazes e anúncios, quando não digam

exclusivamente respeito aos objectos postos à venda ou consumo, ou à indústria explorada nos mesmos estabelecimentos;

- f) Os secretários de finanças que deixarem de fazer cobrar o selo dos bilhetes dos espectáculos, diversões e exposições que se realizarem nos seus respectivos concelhos ou áreas fiscais de que tenham conhecimento, ou não procederem imediatamente contra os transgressores, sem prejuízo das penas disciplinares que pela negligência lhes forem aplicáveis;
- g) Os magistrados, autoridades, funcionários ou empregados públicos que, no exercício das suas funções, deixarem de aplicar o imposto do selo, ou o aplicarem em importância inferior à devida, nas licenças ou em quaisquer outros documentos, diplomas ou papéis, e os aceitarem ou lhes derem andamento;
- h) Os chefes de secretária e tesoureiros das organizações administrativas que deixarem de entrar no prazo e cofres respectivos com importância do selo de conhecimentos ou de recibos descontada em folha de vencimentos, nos termos, respectivamente, dos artigos 105.º e 179.º deste Regulamento;
- i) Os depositários ou vendedores de especialidades farmacêuticas não seladas ou seladas com estampilhas de taxa inferior à devida ou não inutilizadas nos termos legais.

Art. 248.º - Além dos casos determinados em especial, são exclusivamente responsáveis pelo pagamento do selo em falta e das multas respectivas:

- a) Os notários, ou funcionários públicos e municipais com funções notariais que deixarem de selar ou aplicarem selo inferior ao devido nos instrumentos, actos e quaisquer outros documentos em que intervierem, escreverem em livros que não tenham sido selados em conformidade com a tabela; extraírem certidões, públicas-formas ou cópias de igual valor, de livros e papéis não selados ou insuficientemente selados; e, reconhecerem assinaturas em documentos e papéis que se encontrarem

nas mesmas circunstâncias, ou não derem cumprimento ao disposto nos artigos 156.º e 157.º deste Regulamento;

- b) Os escrivães de qualquer juízo ou tribunal e demais funcionários que não pagarem, no prazo legal, a importância dos selos contados ou que não selarem devidamente os actos que exararem em livros sujeitos ao imposto de selo;
- c) Os contadores e funcionários equivalentes, quanto ao selo que a menos liquidarem nos processos e documentos;
- d) As autoridades e funcionários que extraírem certidões de documentos e papéis por que não tenha sido pago o selo devido;
- e) Os magistrados, autoridades, funcionários ou empregados públicos ou municipais que, no exercício das suas funções, não liquidarem ou não aplicarem o selo devido, nos autos, conhecimentos, licenças, termos, lançamentos e mais documentos que exararem ou escreverem em livros que, estando sujeitos ao imposto do selo, não tenham sido selados de harmonia com as disposições legais;
- f) Os que lavrarem os assentos de registo civil ou paroquial sem o selo que for devido, ou deixarem de aplicar nos próprios registos, o relativo ao consentimento para casamento de nubentes menores, que não sejam indigentes, quando a autorização não constar de documentos já selados, segundo os respectivos artigos da tabela, ou não derem cumprimento ao disposto nos artigos 156.º e 157.º deste Regulamento;
- g) Os bancos, sociedades ou entidades de qualquer natureza, quanto aos documentos que receberem ou que intervierem, e bem assim as empresas de transportes ou de seguros, quanto ao selo que não pagarem no prazo legal, ficando-lhes salvo o direito que lhes assistir contra os respectivos directores, administradores gerentes ou representantes;
- h) Os proprietários, empresários ou administradores de periódicos e de outras quaisquer publicações, quanto aos anúncios sujeitos a selo, cuja inserção fizerem;

- i) Os que passarem guias para pagamento do imposto do selo em importância inferior à devida;
- j) Os directores, promotores ou empresários de espectáculos, diversões ou exposições que, não estando previamente avençados, não derem cumprimento ao disposto no artigo 110.º, salvo se tiverem feito o depósito a que se refere o n.º 4 do artigo 109.º;
- k) Os chefes das secretarias dos corpos administrativos ou funcionários que, nas folhas de vencimentos que processarem, deixarem de fazer, nos termos do artigo 179.º, o desconto do selo de recibo ou o façam por quantia inferior à devida;
- l) Os secretários de finanças que liquidarem, por meio de verba, independentemente de guia, selo inferior ao devido;
- m) O fabricante, vendedor ou detentor de cartas de jogar encontradas sem selo.

Art. 249.º - A importância do selo encontrada em falta será sempre cobrada conjuntamente com a da respectiva, salvo os casos a que se refere a alínea c) do artigo 256.º, n.º1, deste Regulamento, em que só é devida multa, por o transgressor não ser obrigado ao pagamento de novo selo.

Art. 250.º - 1. Quando haja mais de um arguido na mesma transgressão, serão todos responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do selo e multa, mas, uma vez efectuado o pagamento por qualquer dos arguidos, cessará, para com a Fazenda Nacional, a responsabilidade de todos.

2. Àquele que pagar o selo e multa, nos casos deste artigo, fica salvaguardado o direito de exigir a respectiva importância de quem anteriormente tiver cometido a infracção, podendo este exigí-la dos outros, e assim sucessivamente até o primeiro que tiver transgredido

Art. 251.º - Os herdeiros do originário transgressor são responsáveis pelo pagamento do selo em dívida, não o sendo, porém, pelo pagamento da

respectiva multa, salvo, se, em vida daquele, a decisão condenatória tiver transitado em julgamento.

Art. 252.º -1. Quando a transgressão ou infracção for cometida por qualquer autoridade ou funcionário público ou municipal no exercício das suas funções, são isentos de responsabilidade, pela multa aplicável, todos os particulares que façam uso do documento em que se verifique tal transgressão ou infracção.

2. São igualmente isentos de responsabilidade, pela multa aplicável, todos os particulares que fizerem uso de documento indevidamente selado, quando anteriormente tenha sido recebido e usado por qualquer autoridade ou funcionário.

Art. 253.º -1. A ordem do legítimo superior hierárquico isenta da responsabilidade de transgressão o empregado de sua dependência nos casos determinados no Código penal, para a atenuação da responsabilidade criminal do agente ou para justificação do facto.

2. Ficando o empregado subalterno isento da responsabilidade, recairá esta somente sobre o empregado superior que tiver dado a ordem.

Art. 254.º - 1. Havendo diferença para menos na liquidação das multas, quer provenha de erro de cálculo quer de errada aplicação da pena, a falta será da exclusiva competência de quem tiver feito a liquidação, salvo o disposto no artigo anterior.

2. Quando se reconheça, porem, que houve dolo na liquidação, agravando-se o transgressor ou desviando-se do tesouro qualquer quantia em proveito do empregado ou do contribuinte, ou de um e outro conjuntamente, além da reparação do dano por quem o tiver causado, serão aplicáveis as penas respectivas do Código Penal.

3. Para os efeitos do disposto no número anterior se dará conhecimento do facto ao competente agente do Ministério Público, por meio de participação ou auto, com indicação dos fundamentos e provas do delito.

CAPÍTULO XXXIV

Disposições penais

Art. 255.º -1. A multa por falta ou insuficiência de pagamento do selo será o quántuplo da importância do imposto que tiver deixado de pagar-se, mas nunca inferior a cinquenta escudos.

2. No caso do pagamento espontâneo, a multa será reduzida a metade, revertendo na sua totalidade a favor do Estado.

3. Apenas se considera espontâneo o pagamento efectuado pelo infractor, ou outra qualquer pessoa por ele que, antes de ter entrado em qualquer serviço da administração fiscal o auto de transgressão, a participação ou denúncia, comunique o facto ou solicite a regularização da respectiva situação tributária.

4. A multa, no caso de pagamento espontâneo, deverá ser satisfeita eventualmente no prazo de quinze dias, sem o que o infractor perderá o benefício correspondente ao aludido pagamento.

5. Na multa não se compreende o selo que será sempre cobrado conjuntamente com aquela, nos termos do artigo 249.º deste Regulamento.

6. Sobre a importância da multa, liquidada nos termos deste artigo, ou de qualquer outro do presente Regulamento, recai o adicional de 10 por cento para os orçamentos dos corpos administrativos a que se refere o artigo 242.º e o n.º2 do artigo 244.º;

Art. 256.º -1. Incorrem na multa designada no n.º 1 do artigo antecedente:

- a) Aqueles que passarem, receberem ou fizerem uso de documento ou papel sem selo, insuficiente ou indevidamente selado, considerando-se neste último caso como não pago o mesmo selo, e que lhe derem cumprimento;
- b) Aqueles que escreverem nos livros em data anterior à da respectiva verba do pagamento do selo ou ainda, sob qualquer pretexto, fizerem, posteriormente, lançamentos que digam respeito a época anterior à data da mesma verba, considerando-se como não seladas e sujeitas à multa que for devida as folhas em que forem feitas as notas, registos, averbamentos ou escrita;
- c) Aqueles que aplicarem selo por forma diversa da prescrita na tabela e no presente Regulamento;
- d) Aqueles que empregarem papel selado ou empilhadas cuja validade tenha cessado, e que, em tal caso, se haverão como não existentes;
- e) Aqueles que fizerem uso dos livros, documentos e papéis nos quais se verifiquem algumas das hipóteses previstas nas duas alíneas anteriores;
- f) Aqueles que não fizerem, dentro das condições e dos prazos marcados nos artigos 70.º, 84.º, 94.º, 109.º, 166.º, 179.º, 183.º, 196.º, n.º1, e 197.º deste Regulamento, os pagamentos de que aí se trata;
- g) Aqueles que fizerem declarações inexactas nos despachos de mercadorias sujeitas a imposto do selo;
- h) Aqueles que não tirarem licenças compreendidas na tabela, antes de iniciados ou praticados os actos que dependam de licença, ou antes de findo o tempo das que tenham sido conferidas sobre o mesmo objecto, salvo os casos expressamente declarados na lei;
- i) Os notários, os chefes das secretárias dos corpos administrativos e os funcionários do registo civil que não respeitarem as disposições do presente Regulamento, se outra não for a multa especialmente aplicada;
- j) Aqueles que deixarem de inutilizar as estampilhas nos termos dos artigos 19.º, 20.º, e 121.º deste Regulamento, ou as utilizarem indevidamente, considerando-se, nestes casos, como não pago o selo;

- k) As empresas ou editores que não pagarem o selo dos anúncios antes da exposição, venda ou distribuição ao público, se outra não for a forma estabelecida especialmente.

2. Em relação às licenças que podem ser conferidas por períodos de um a doze meses, a multa será calculada sobre a importância do selo correspondente a três meses, se a transgressão for descoberta no primeiro trimestre do ano, a seis meses, se for no segundo, a nove meses, se for no terceiro, e ao ano inteiro, se for no quarto.

3. Provando, porém, o transgressor que, durante o trimestre ou trimestres anteriores do ano, que a licença se refere, não exerceu indústria, nem praticou acto dependente de licença, ou que teve, a multa será calculada sobre a importância do selo correspondente ao trimestre em que se descobrir a transgressão. Se não fizer prova quanto a algum ou alguns dos trimestres anteriores do mesmo ano, a multa será, também, calculada sobre a importância do selo respectivo ao trimestre em que houver omissão da licença.

4. A prova, a que se refere o número antecedente, será produzida, no primeiro caso, pela declaração conforme de duas ou mais testemunhas idóneas, que assinarão o auto respectivo, e, no segundo caso, pela apresentação da licença anterior ou documento que a substitua.

5. Nos casos em que a falta de pagamento de qualquer licença ou conhecimento de que o imposto do selo substitua uma das parcelas, importe a aplicação de quaisquer multas prescritas nos respectivos regulamentos ou disposições, não haverá lugar a levantamento de auto por infracção ao presente Regulamento, mas a importância do selo, liquidada na própria licença ou conhecimento, será incluída no total em dívida, sobre o qual incidirá a multa respectiva.

Art. 257.º- Os que não apresentarem em devido tempo, na repartição competente, a colecção, os exemplares ou a nota a que se referem os artigos 70.º, 72.º, n.º 1, e 80.º deste Regulamento incorrem na multa de 500\$00.

Art. 258.º -1. A publicidade ou reclamo, por qualquer meio, nos termos do n.º 3 do artigo 72.º deste Regulamento, fará incorrer ou seus autores, solidariamente com os editores, na multa de 10 000\$00, que se elevará ao dobro em caso de reincidência.

2. Estas penalidades serão também aplicadas às tipografias, litografias, oficinas ou pessoas que executem ou preparem a execução de qualquer cartazes ou impressos em que figurem as reproduções previstas no n.º 3 do artigo 72.º deste Regulamento.

Art. 259.º - Aos responsáveis pela falta de remessa, dentro do prazo fixado no n.1 do artigo 144.º deste Regulamento, às repartições de finanças dos talões e relações de que o mesmo número trata será aplicada a multa de 200\$00 pela primeira vez, acrescida de 100\$00 por cada vez que se repetir a infracção, até ao máximo de 600\$00.

Art. 260.º -1. Aqueles que não havendo pago o selo das apólices de seguros ou dos recibos dos respectivos prémios e os que assinarem contrato, escrito ou qualquer título de arrendamento, sublocação, consignação de rendimentos e suas prorrogações ou trespasse, sem que neles se mostre pago o selo devido, incorrem na multa do quántuplo do imposto que tiverem deixado de pagar, mas nunca inferior a 200\$00.

2. O pagamento do selo e multa, na hipótese deste artigo, poderá ser feito pelo transgressor mediante apresentação na respectiva repartição de finanças das apólices, recibos de prémios, títulos, traslados ou declarações a que se referem os artigos 81.º, 85.º a 92.º e 184.º deste Regulamento, nos quais será exarada a competente verba.

Art. 261.º -1. Os detentores de carta de jogar não seladas que não sejam vendedores, quando não provem a origem delas, incorrem na pena de multa de 500\$00 pela primeira vez e na da de 100\$00 no caso de reincidência, além do selo e multa, conforme o artigo 255.º, n.º1, provando a origem, a pena será só a da multa correspondente à falta de slo.

2. Quando os vendedores ou detentores das cartas de jogar sem selo, ou indevidamente seladas, provarem a sua procedência e esta for de país estrangeiro, as penas aplicáveis serão, respectivamente, as do n.º 1 deste artigo e do n.º 1 do artigo 260.º

Art. 262.º - Aqueles que não possuírem os livros a que por este Regulamento ou por disposições especiais forem obrigados e pelos quais seja devido selo incorrem na multa de 200\$00 a 1000\$00, se outra maior não for a penalidade taxativamente cominada.

Art. 263.º -1. As pessoas que se recusem à apresentação dos livros, processos, diplomas e papéis sobre que hajam de recair as inspecções directas, ou que, por qualquer forma, embarcem ou impedirem a livre acção dos funcionários fiscais a exercer, nos termos deste Regulamento, incorrerão na multa de 200\$00 a 1000\$00, além das penas de resistência, ou outras, do Código penal, se houver motivo para sua aplicação.

2. Quando se declare que os livros, processos, diplomas e papéis não podem ser apresentadas na ocasião da visita, o empregado fiscal reduzirá a auto essas declarações, com as razões dadas, e notificará o responsável pela apresentação, ou, estando ausente, qualquer seu familiar, empregado da repartição, administrador ou caixeiro do estabelecimento comercial, para que, em dia e hora certa, apresente a exame os documentos exigidos.

3. A falta de apresentação, nesta segunda visita, será havida como recusa para os efeitos da imposição da multa e subsequente procedimentos.

4. Se os delinquentes forem funcionários públicos, impor-se-á o máximo da multa, além das penas disciplinares que forem aplicáveis.

5. A declaração de que não existem os livros, processos, documentos e papéis exigidos para exame fiscal não se considera recusa, mas o funcionário que executar a diligência lavrará auto dessa declaração, quando feita por oficial ou funcionário público, e o enviará imediatamente ao tribunal, estação ou repartição de que este oficial ou funcionário depender.

Art. 264.º - As pessoas que, sem a necessária autoridade, venderem valores selados perdem, em favor do Estado, todos os que lhes forem encontrados, incorrendo ainda na multa de 500\$00 a 2000\$00.

Art. 265.º - A falta de cumprimento, por parte dos donos, directores, empresários, os exploradores de casas de espectáculos, diversões, exposições ou divertimentos, de qualquer das obrigações que lhes são impostas por este Regulamento será punida, toda a vez que não possa calcular-se a importância do selo que deixou de ser pago, com a multa de 150\$00 a 2000\$00, por cada espectáculo ou divertimento.

Art. 266.º - Serão punidas do mesmo modo que no artigo antecedente, e com iguais multas, as empresas singulares ou colectivas de transportes terrestres, ou qualquer outra natureza, sempre que se verifique ou haja conhecimento de que aos passageiros foram fornecidos bilhetes de passagem em que não foi pago o selo devido.

Art. 267.º - Os magistrados, funcionários ou empregados públicos, seja qual for a sua categoria, incorrem na multa de 200\$00 a 1000\$00, além da responsabilidade solidária pelo pagamento das multas correspondente às

transgressões e das penalidades disciplinares que, em virtude de regulamentos especiais, devam ser impostas em tais casos aos mesmos magistrados, funcionários ou empregados, se deixarem de proceder nos termos deste Regulamento:

- a) Contra os transgressores dos preceitos que regem o imposto do selo, logo que tenham conhecimento da infracção;
- b) Perdoando multas que tenham sido arguidas;
- c) Demorando em seu poder os respectivos autos de transgressão, não lhes dando o devido destino, desviando-os dos trâmites legais, seja qual for o motivo ou pretexto.

Art. 268.º - As transgressões deste Regulamento não mencionadas nos artigos antecedentes serão punidas com multa de 50\$00 a 500\$.

Art. 269.º - 1. Salvo o disposto no artigo 255.º, em todos os casos de transgressão para que estejam estabelecidos limites máximos de multas a graduação destas será feita pelo secretário de finanças competente no acto da liquidação, ponderadas as circunstâncias concorrentes da transgressão e com obediência, em regra, aos princípios seguintes:

- a) Se o transgressor declarar a falta antes de lhe ser notificada a transgressão, a pena será o mínimo, salvo no caso previsto nos nºs 2 a 5 do artigo 255.º
- b) Não sendo a transgressão declarada pelo próprio transgressor, a multa a aplicar, pela primeira falta, será o dobro do mínimo;
- c) Nos casos de reincidência, dolo ou recusa na apresentação de qualquer livro ou documento, a multa será a do limite máximo.

2. Verifica-se a reincidência quando o transgressor cometer mais de uma transgressão da mesma natureza, antes de decorridos três anos.

Art. 270.º - Salvo o disposto nos nºs 2 a 5 do artigo 255.º, também se aplica o mínimo das multas nos casos em que os transgressores se apresentem

voluntariamente a solicitar as respectivas guias e efectuem o pagamento dentro dos prazos que lhes forem fixados, nos termos deste Regulamento, e o máximo quando, sempre que solicitado esse pagamento, ele não se efectue dentro de tais prazos.

Art. 271.º - Revertem totalmente a favor do Estado as multas aplicadas nos termos do artigo 267.º deste Regulamento.

CAPÍTULO XXXV

Restituição do imposto do selo

Art, 272.º -1. O imposto do selo, uma vez pago, não será restituído, ainda mesmo que os livros, documentos ou papéis não sejam utilizados ou venham a ser posteriormente modificados, ou substituídos por outros. Será, porém, feita a restituição de qualquer quantia que, por meio de verba tenha sido arrecadada a mais, quando o interessado prove, nos termos e com as formalidades prescritas no Regulamento das Contribuições e Impostos, que houve erro na liquidação ou na determinação da matéria colectável.

2. Os funcionários, porém, serão obrigados a restituir à parte interessada, havendo reclamação desta, as quantias que, por estampilhas, a mais fizerem desembolsar nos actos em que intervenham.

3. Exceptua-se do disposto na parte final do n.º 1 deste artigo o imposto do selo cobrado por adicionamento sobre quaisquer rendimentos, contribuições ou impostos, o qual será anulado ou restituído conjuntamente com os mesmos rendimentos, contribuições ou impostos conforme a decisão proferida no respectivo processo do contencioso.

Art. 273.º - Os pedidos de restituição do dinheiro do imposto do selo serão formulados em requerimento dirigido ao Ministro da Coordenação Económica,

instruídos com a certidão da sentença proferida no respectivo processo do contencioso das contribuições e impostos.

Art. 274.º -1. É permitida a restituição do imposto do selo arrecadado a mais pelas alfândegas, nas fórmulas de despacho ou quaisquer outros documentos de receita sem a menor intervenção do contribuinte, quando se prove que houve indevida cobrança.

2. A restituição do selo, nos termos do número anterior, será efectuada em numerários ou por meios de título de encontro, em qualquer documento de receita aduaneira em que haja selo a cobrar, de harmonia com as normas estabelecidas na legislação aduaneira em vigor.

3. os títulos de encontro processados nos termos estabelecidos no número anterior podem ser endossados pelos seus donos para operações aduaneiras a realizar dentro do mesmo ano e na mesma casa fiscal, desde que o requeiram aos chefes das respectivas estâncias aduaneiras e justifiquem convenientemente os seus pedidos.

CAPÍTULO XXXVI

Prescrições

Art. 275.º - As dívidas à fazenda Nacional, provenientes de imposto do selo, prescrevem pelo lapso de vinte anos.

Art. 276.º -1 O procedimento para imposição das penas por transgressão das leis, Regulamento do Imposto do selo e tabela anexa prescreve pelo lapso de cinco anos. As multas, porém, correspondente a falta de licenças temporárias, só podem ser impostos e exigidas se os respectivos autos forem levantados até ao dia 31 de Dezembro do ano em que se houver dado a omissão.

2. A prescrição das multas não envolve a das dívidas, pelo que, em todos os casos de transgressão a que se refere este artigo, se deverá levantar auto para a exigência do imposto que se dever.

3. Nas licenças temporárias, quando a falta do selo seja imputável aos funcionários, além do procedimento disciplinar, atribuir-se-á aos mesmos a responsabilidade pelo imposto e multa, a calcular nos termos do artigo 255.º deste Regulamento, prescrevendo, neste caso, o procedimento para imposição da multa pelo lapso de cinco anos.

Art. 277.º -1. O direito à restituição do imposto do selo nos casos em que não haja lugar a reclamação ou recurso, ou que havendo, a estes tenha sido dado provimento, prescreve, se não for requerida dentro do prazo de cinco anos, a contar, respectivamente, da data do indevido pagamento e do acórdão ou sentença do tribunal competente.

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior o direito à restituição ou encontro do selo cobrado nas alfândegas, que prescreve ao fim de dois anos a contar da data do respectivo pagamento.

Art. 278.º -1. O tempo da prescrição conta-se, quanto às dívidas do imposto do selo, desde o momento em que se tornou exigível a obrigação do pagamento e, quanto ao processo para a aplicação das penas, desde a data da infracção.

2. O prazo de cinco anos para a prescrição da obrigação de pagar o imposto do selo devido em processos do contencioso aduaneiro conta-se após a notificação para o respectivo pagamento.

CAPÍTULO XXXVII

Disposições gerais

Art. 279.º - Á cobrança do imposto do selo é aplicável a legislação em vigor para a arrecadação das demais contribuições e impostos do Estado, em tudo quanto não esteja determinado neste Regulamento.

Art. 280.º - O imposto do selo não admite o pagamento por encontro nem por meio de prestações, fora dos casos expressos neste regulamento ou em outras disposições legais. E, por isso, há-de ser integralmente satisfeito pela totalidade da taxa que corresponder a cada acto, título ou documento.

Art. 281.º- 1. Pelo facto da apresentação de quaisquer livros, diplomas ou papéis nas repartições, competentes, para serem selados, contrai o interessado a obrigação de pagar a importância do selo legal que for liquidada, sem prejuízo do direito de reclamação ou recurso, nos termos deste Regulamento.

Art. 282.º - 1. Nos actos, contratos, letras, recibos e mais documentos por que se deva selo, conforme o valor, quando este não seja em dinheiro em moeda nacional, a liquidação far-se-á observando-se o seguinte:

- a) Quanto a fundos públicos, acções, obrigações de bancos ou campainhas e quaisquer outros papéis de crédito estrangeiros, o seu valor será o que se verificar pela última cotação oficial conhecida;
- b) Quanto a cereais ou outros géneros, o seu valor será determinado pelo preço médio dos últimos cinco anos, segundo as tarifas aprovadas;
- c) Quanto a moeda do exterior, o seu valor será calculado pelo câmbio do dia do Banco Nacional de S. Tomé e Príncipe ou, na sua falta, pelo último câmbio publicado no Diário da República, o qual será sempre declarado no acto ou documento em que o imposto for pago ou na guia com que este der entrada nas recebedorias de finanças;
- d) Quanto aos bens imobiliários, inscritos na matriz predial, o seu valor será o que se verificar conforme a legislação do imposto sobre sucessões, doações e sisa que vigorar;

e) Quanto a quaisquer outros bens, o seu valor será o que resultar da declaração das partes.

2. Na falta de cotação ou tarifa, regularão os preços correntes no mercado, e na falta destes, os que as partes declararem.

3. Não se fazendo a prova de cotação, tarifa, preço do mercado ou rendimento colectável, ficam as partes responsáveis pelas consequências resultantes da falta de pagamento do selo realmente devido.

4. Regularão, também as declarações das partes nos actos de doação de bens não determinados.

5. O valor dos dotes constituídos em bens que não sejam descritos nos próprios contratos antenupciais, por constatarem de documentos autênticos anteriores, será quando outro se prove, o que tais documentos acusarem.

Art. 283.º - Nos contratos em que não seja determinado o valor da fiança, o selo proporcional referido no artigo 84.º da tabela será pago em relação ao valor que por declaração das partes for arbitrado no respectivo contrato, ou no acto em possa tornar-se conhecido esse valor, ou por arbitramento que constará do respectivo contrato entre o fiador e o afiançado.

Art. 284.º -1. Fora dos casos expressos no artigo 156.º deste Regulamento, quando, por quaisquer actos lavrados pelos oficiais do registo civil, notários, escrivães ou chefes de secretaria das câmaras, comissões municipais e demais autarquias locais, haja de se pagar selo de verba, o pagamento será feito previamente por meio de guias expedidas por aqueles funcionários.

2. No contexto dos respectivos instrumentos far-se-á menção da recebedoria em que foi arrecadado o imposto, da importância deste, da data e do número de verba.

3. As guias deverão ser datadas e assinadas, declarar a importância do selo a pagar e conter todas as indicações precisas para identificação do instrumento a que se refiram.

4. As guias em que forem lançadas as notas de pagamento serão arquivadas pelos funcionários que as houverem expedido e transcritas nos traslados e certidões, que se passarem, dos instrumentos a que se disserem respeito.

5. Quando os actos abrangidos por este artigo se praticarem em localidade onde não haja repartição de finanças, o pagamento do selo poderá ser feito por estampilha.

Art. 285.º - Não há lugar a acumulação de taxas do imposto do selo em um mesmo acto ou documento, se a tabela não a determinar expressamente. Quando mais do que uma taxa esteja indicada, sem se prescrever a acumulação, somente a maior será devida.

Art. 286.º-1. Os documentos expedidos ou passados em país estrangeiro só poderão ser admitidos em juízo e apresentados a qualquer autoridade ou repartição pública pagando-se previamente, por meio de estampilha e conforme a tabela, o imposto que pagariam se fossem passados ou expedidos em S. Tomé e Príncipe.

2. O selo a que alude este artigo é o do papel e dos actos, quando estes se refiram a bens situados no território, e só o do papel em todos os outros casos. Quando o papel exceder o formato ou converter número de linhas superior ao fixado no n.º 1 do artigo 6.º deste Regulamento, pagar-se-á o dobro da taxa estabelecida no mesmo artigo.

3. Exceptuando-se do disposto no n.º1 as letras, livranças, cheques e títulos ou papéis de crédito, a que serão aplicadas as respectivas disposições da tabela e dos artigos 130.º e 131.º deste Regulamento.

4. Deverão considerar-se documentos originais, para todos os efeitos do imposto do selo, as cópias, fotocópias ou traslado dos documentos passados ou expedidos em países estrangeiros, devidamente autenticados, que tenham de ser apresentados em qualquer tribunal ou repartição pública do Estado.

5. O selo destes documentos será o que lhes corresponder segundo as taxas que vigorarem para os documentos nacionais, observando-se porém, que as sociedades constituídas em países estrangeiros, que estabelecerem em S.Tomé e Príncipe qualquer espécie de representação social, ou que só mediante autorização do Governo possam exercer o seu objecto, pagarão o selo da sua constituição em relação ao capital social que nos respectivos estatutos se destinar às operações no território, ou sendo omissos a tal respeito, em relação ao capital que as mesmas sociedades, pela sua assembleia geral, declarem ter esse destino.

Art. 287.º - Para a selagem de documentos escritos em língua estrangeira, poderá ser exigida a tradução em Português, a qual será sempre devidamente certificada e legalizada nos termos da legislação que, para esse efeito, estiver em vigor.

Art. 288.º - Não estão sujeitos ao selo do artigo 77.º da tabela os documentos que, por virtude de contratos em que o Estado seja parte, tenham de ser submetidos à aprovação do Governo, ou seja obrigatória a sua apresentação em repartições públicas para aí ficarem arquivados, nem ao do artigo 141.º da mesma tabela os pedidos que derivem de uma imposição contratual em que igualmente o Estado intervenha.

Art. 289.º - Nenhuma dispensa de pagamento do selo se poderá estabelecer em contrato com o Governo ou diploma por este expedido sem ser ouvido o director dos Serviços de Finanças.

Art. 290.º - O disposto no artigo 17.º deste Regulamento é aplicável a todos os demais valores selados já usados ou falsificados ou cuja validade tenha cessado.

Art. 291.º - O inspector, directores e secretários de finanças e quaisquer outros funcionários ou empregados incumbidos da fiscalização do selo, provada que seja a sua identidade, têm livre trânsito e ingresso em todas as "gares", docas e em quaisquer lugares públicos e são isentos do pagamento de portagem nas pontes e jangadas.

Art. 292.º -1. O imposto do selo cobrado, quer por meio de estampilha, quer por meio de verba ou por desconto nos vencimentos dos funcionários e empregados públicos, civis e militares, e mais pessoal contratado ou assalariado, e ainda por qualquer outra forma, nunca será inferior a um escudo.

2. Se pela aplicação das disposições deste Regulamento ou da tabela anexa resultar importância inferior a um escudo, far-se-á o respectivo arredondamento, por excesso.

Art. 293.º. É de um escudo o limite mínimo do imposto do selo a cobrar por meio de letras.

Art. 294.º -1. A revalidação dos documentos nos termos deste Regulamento consiste no pagamento do selo devido com a multa correspondente, e será sempre feita por meio de verba exarada nos próprios documentos.

2. Quando os livros, processos ou documentos não forem apreendidos por se verificar qualquer hipótese prevista no n.º 2 do artigo 229.º deste Regulamento, a revalidação considerar-se -á efectuada pela junção ao livro, processo ou do artigo 240.º, também deste Regulamento.

Art. 295.º - Nos casos em que as verbas dos artigos 4.º, 6.º, 33.º, 70.º, 98.º e 99.º da tabela anexa não incluam expressamente qualquer acto, diploma, licença, alvará, documento ou papel a praticar ou a passar nas repartições ou serviços a que os mesmos artigos respeitam, aplicar-se-ão as taxas de quaisquer outros artigos da mesma tabela que aos casos de que trate sejam aplicáveis.

Art. 296.º Na execução deste Regulamento, e especificadamente nas reclamações e recursos de que trata o Regulamento do Contencioso das Contribuições e Impostos, não se conta nos prazos de dias ou mesmo de horas o dia em que começar, mas conta-se aquele em que findar, salvo se for domingo ou feriado, caso em que o termo do prazo se considerará transferido para o primeiro dia útil que se seguir.

Art. 297.º - São aplicáveis as disposições deste Regulamento a todos os casos em que, por virtude de diploma especial, sejam arrecadadas receitas do Estado por meio de "Estampilha fiscal".

Art. 298.º - A tabela anexa ao presente Regulamento é de interpretação restritiva, não se admitindo, para sua aplicação, a analogia, paridade ou maioria de razão, pelo que se consideram isentos do selo não só os documentos, livros, papéis, actos e produtos assim expressamente declarados neste Regulamento, na tabela anexa ou em leis especiais, mas também todos aqueles que não estejam clara e expressamente incluídos nos respectivos artigos da mesma tabela.

Art. 299.º - As dúvidas que se suscitarem na execução do presente Regulamento e na tabela anexa serão resolvidas pelo Ministro da Coordenação Económica, Cooperação e Turismo, ouvida previamente a Direcção dos Serviços de Finanças, publicando-se no Diário da República todas as determinações, circulares ou instruções de carácter permanente de natureza interpretativa.

CAPÍTULO XXXVIII

Disposições transitórias

Art. 300.º - 1. Os livros, actos e quaisquer documentos ou produtos que estejam devidamente selados, de harmonia com as taxas em vigor na data em que foram feitos, produzidos ou postos à venda, não estão sujeitos a novo selo, salvo em relação ao preço do papel nos casos dos artigos 76.º e 77.º da tabela anexa.

2. Os processos selados nos termos deste artigo não serão obrigados a novos selos.

Art. 301.º - Para os termos e actos dos processos forenses a que, nos termos da tabela anexa a este Regulamento, corresponda selo diferente dos anteriores, a taxa do selo a aplicar será a vigente à data do respectivo termo ou acto.

Art. 302.º - Os livros regularmente selados nos termos do n.º 1 do artigo 300.º deste Regulamento continuarão a servir até ao fim, seja qual for o número de linhas que cada lauda contiver.

Art. 303.º - É permitido aos interessados efectuar o pagamento do imposto do selo em falta, sem multa, nos documentos, actos e contratos, desde que os transgressores se apresentem para esse efeito nas repartições de finanças dentro de trinta dias, a contar da data da entrada em vigor do presente diploma.

Art. 304.º - Os preceitos do presente Regulamento, na parte penal, não têm efeitos retroactivos, salvo nos casos abrangidos nas excepções estabelecidas no artigo 6.º do Código Penal.

Art. 305.º - Devem considerar-se reportadas ao Banco Nacional Ultramarino as referências feitas no presente Regulamento ao Banco Nacional de S:Tomé e Príncipe enquanto esta instituição não iniciar a sua actividade.

O Ministro da Cooperação Economia, Cooperação e Turismo, Miguel Trovoadá.